

Aula 01

*PC-PR (Agente de Polícia Judiciária e
Papiloscopista) Legislação Penal
Especial*

Autor:

**Equipe Legislação Específica
Estratégia Concursos**

02 de Junho de 2026

Índice

1) Lei nº. 8.072/90 - Disposições Gerais	3
2) Lei nº. 8.072/90 - Crimes Hediondos	9
3) Lei nº. 8.072/90 - Progressão de Regime	27
4) Lei nº. 8.072/90 - Prisão Temporária	29
5) Lei nº. 8.072/90 - Associação Criminosa	30
6) Lei nº. 8.072/90 - Jurisprudência	31
7) Lei 9.296 - Introdução	33
8) Dispositivos Legais	34
9) Questões Comentadas - Lei nº 8.072 (1990) - Crimes Hediondos - FGV	49
10) Questões Comentadas - Lei nº 9.296 (1996) - Lei das Interceptações Telefônicas - FGV	62
11) Lista de Questões - Lei nº 8.072 (1990) - Crimes Hediondos - FGV	74
12) Lista de Questões - Lei nº 9.296 (1996) - Lei das Interceptações Telefônicas - FGV	83



DISPOSIÇÕES GERAIS

Um crime é qualificado como hediondo porque é considerado muito grave, repugnante, aviltante. O legislador entendeu que esses crimes merecem uma maior reprovação por parte do Estado. Os crimes hediondos estão no topo da pirâmide da desvalorização axiológica criminal e são os crimes que causam maior aversão e repulsa.

A Constituição da República menciona os crimes hediondos no art. 5º, XLIII.

*XLIII - a lei considerará crimes **inafiáveis** e **insuscetíveis de graça ou anistia** a prática da **tortura**, o **tráfico ilícito de entorpecentes** e drogas afins, o **terrorismo** e os definidos como **crimes hediondos**, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;*

Os crimes de **tortura**, de **tráfico** ilícito de drogas e de **terrorismo** são mencionados especificamente pela Constituição. Esses são considerados crimes equiparados a hediondos. Axilologicamente, não há nenhuma diferença entre eles, mas na Lei n. 8.072/1990, bem como a própria Constituição, mencionam esses crimes separadamente, de forma que não fazem parte do conjunto dos crimes hediondos, apesar de terem muitas vezes o mesmo tratamento e de também serem mencionados pela lei.

Os crimes hediondos e os crimes equiparados a hediondos são **inafiáveis** e **insuscetíveis de graça ou anistia**. A Lei dos Crimes Hediondos menciona ainda, em seu art. 2º, a impossibilidade de concessão de **indulto**:

*Art. 2º Os **crimes hediondos**, a prática da **tortura**, o **tráfico** ilícito de entorpecentes e drogas afins e o **terrorismo** são insuscetíveis de:*

*I - **anistia, graça e indulto**;*

*II - **fiança**.*

A **graça**, o **indulto** e a **anistia** são formas de extinção da punibilidade.

Anistia é o ato do Poder Legislativo por meio do qual se extinguem as consequências de um fato que em tese seria punível e, como resultado, qualquer processo sobre ele. É uma medida ordinariamente adotada para pacificação dos espíritos após motins ou revoluções.

A **graça**, diferentemente, é concedida a pessoa determinada, enquanto o **indulto** tem caráter coletivo. Ambos, porém, somente podem ser concedidos por ato do Presidente da República, sendo possível a delegação dessa competência ao Ministro de Estado, ao Advogado-Geral da União ou ao Procurador-Geral da República.

A redação original do inciso II do art. 2º vedava também a concessão de **liberdade provisória** nos casos de crimes hediondos e equiparados. Você pode notar, entretanto, que a Constituição não fez qualquer menção à restrição da liberdade do acusado por tais crimes.

Pelo contrário, o teor do art. 5º, LXVI, é no sentido de que "ninguém deve ser levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança". Foi por essa razão que o dispositivo foi alterado em 2007, e hoje os crimes hediondos e equiparados são



inafiançáveis, mas o acusado apenas pode ter sua liberdade restringida cautelarmente quando houver decisão judicial fundamentada, e apenas nos casos previstos em lei (art. 312 do CPP).

Mas quais são os crimes hediondos? A lei traz o rol **taxativo** dos crimes hediondos em seu art. 1º. Isso significa que **TODOS** os crimes hediondos são os que constam no art. 1º. Para que um novo crime seja considerado hediondo, ele precisará ser incluído nesta lista.

O sistema adotado no Brasil é o do etiquetamento ou rotulação, também chamado de sistema legal.

Sistema legal: etiquetamento ou rotulação (adotado);

Sistema judicial: juiz declara a hediondez diante do caso em concreto;

Sistema misto: parte de um rol legal que é flexível ao caso concreto;

Podemos dizer que, por mais cruel ou vil que pareça um crime, não pode a autoridade policial ou a autoridade judiciária considerar hediondo um crime que não conste na lista.

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

*I - **homicídio** (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 1 (um) só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º);*

*I-A - **lesão corporal dolosa** de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), **quando praticadas**:*

a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição;

b) contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; ou

*c) **nas dependências de instituição de ensino**;*

*I-B - **feminicídio** (art. 121-A)*

*I-C - **vicaricídio** (art. 121-B)*

*II - **roubo**:*

a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V);

b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B);

c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º);

*III - **extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte** (art. 158, § 3º);*



IV - extorsão mediante *sequestro* e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ 1º, 2º e 3º);

V - *estupro* (art. 213, caput e §§ 1º e 2º);

VI - *estupro de vulnerável* (art. 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º);

VII - *epidemia com resultado morte* (art. 267, § 1º).

VII-A – (VETADO)

VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de *produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais* (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998).

VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de *exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável* (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º).

IX - *furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum* (art. 155, § 4º-A)

X - *induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real* (art. 122, caput e § 4º); (Incluído pela Lei 14.811, de 2024)

XI - *sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 (dezoito) anos* (art. 148, § 1º, inciso IV); (Incluído pela Lei 14.811, de 2024)

XII - *tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente* (art. 149-A, caput, incisos I a V, e § 1º, inciso II). (Incluído pela Lei 14.811, de 2024)

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:

I - o crime de *genocídio*, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;

II - o crime de *posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido*, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

III - o crime de *comércio ilegal de armas de fogo*, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

IV - o crime de *tráfico internacional de arma de fogo*, acessório ou munição, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

V - o crime de *organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado*.

VI – os *crimes previstos* no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (*Código Penal Militar*), *que apresentem identidade com os crimes previstos no art. 1º desta Lei*. (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)

VII - os crimes previstos no *§ 1º do art. 240 e no art. 241-B da Lei nº 8.069*, de 13 de julho de 1990 (*Estatuto da Criança e do Adolescente*). (Incluído pela Lei 14.811, de 2024)



VIII - os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado, previstos no caput e nos §§ 1º e 3º do art. 2º e no art. 3º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

Antes da alteração sofrida pelos incisos V e VI em 2009, havia uma grande discussão doutrinária acerca da inclusão ou não do estupro (e atentado violento ao pudor) em suas formas qualificadas no rol dos crimes hediondos, pois os dispositivos mencionados apenas tratavam do *caput* dos artigos correspondentes do Código Penal. Hoje você pode notar que os dispositivos tratam do *caput* e dos parágrafos do art. 213.

Um outro aspecto muito interessante é a inclusão do inciso VI do parágrafo único, que cria a possibilidade de termos crimes militares hediondos. Antes dessa alteração, que foi feita em 2023, não tínhamos crimes militares hediondos, por falta de expressa previsão legal.

CRIMES HEDIONDOS	CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDOS
Homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 1 (um) só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º);	Tortura
Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticadas: a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; b) contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; ou c) nas dependências de instituição de ensino;	
Roubo com restrição de liberdade da vítima, com uso de arma de fogo comum ou de uso proibido ou restrito, além do resultado lesão corporal grave ou morte	



Extorsão qualificada pela restrição de liberdade, lesão corporal grave ou morte	
Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada	Tráfico de Drogas
Estupro simples e de vulnerável	
Epidemia com resultado morte	
Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais	Terrorismo
Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.	
Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum	
Genocídio	
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido	
Comércio ilegal de armas de fogo	
Tráfico internacional de arma de fogo	
Organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado	
Crimes Incluídos em 2023 e 2024:	
Crimes militares que apresentem identidade com os crimes previstos no art. 1º da Lei de Crimes Hediondos	
Agenciamento, facilitação e outras condutas no sentido de captar crianças e adolescentes para participação em cena de sexo explícito ou pornográfica, bem como transmitir essas cenas via internet ou aplicativo.	
Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente	



Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real	
Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 (dezoito) anos.	
Tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente.	
Feminicídio	
Crimes incluídos em 2026:	
Vicaricídio	
Crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado, previstos no caput e nos §§ 1º e 3º do art. 2º e no art. 3º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.	

Boa parte das questões de prova acerca dos crimes hediondos pode ser respondida apenas com base nos tipos penais assim considerados, mas ainda assim estudaremos em detalhes cada um dos crimes considerados hediondos e equiparados, de forma que você estará plenamente preparado para acertar qualquer questão a respeito do tema.



CRIMES HEDIONDOS

Homicídio

O homicídio simples (art. 121 do Código Penal), em regra, não é considerado crime hediondo. Para que um homicídio seja hediondo, é necessário que seja qualificado, encontrando previsão no §2º do art. 121.

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II - por motivo fútil;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Feminicídio

VI - REVOGADO.

VII – contra:

a) autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição;

b) membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição;

VIII - com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido:

Homicídio contra menor de 14 (quatorze) anos

IX - contra menor de 14 (quatorze) anos:

X - nas dependências de instituição de ensino:

Com relação ao homicídio cometido contra agentes de segurança e demais autoridades, você precisa ter atenção aos seguintes detalhes:



- a) O crime deve ser cometido contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, ou seja, integrantes das Forças Armadas, das Forças de Segurança Pública (polícias e bombeiros), guardas municipais (encontram previsão no §8º do art. 144 da Constituição), bem como agentes de trânsito (previstos no §10 do art. 144). A qualificadora alcança também os integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública;
- b) Além deles, temos também o homicídio cometido em face de membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça.
- c) A vítima precisa estar no exercício da função, ou o crime precisa guardar relação com a função por ele exercida. A condição não se estende, em regra, a agentes aposentados. Mas, se mesmo aposentado, foi vítima de crime em decorrência da sua função que exercia anteriormente, temos a qualificadora.
- d) A vítima também pode ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau do agente de segurança, desde que o crime tenha relação com a função por ele exercida.

Você sabe o que é um crime privilegiado? É uma modalidade considerada mais branda de um crime, e que por isso tem sua pena reduzida. Na realidade, podemos dizer que um crime privilegiado é o contrário de um crime qualificado. O homicídio também tem uma figura privilegiada, prevista no §1º do art. 121 do Código Penal.

§1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

O homicídio privilegiado, portanto, ocorre em algumas situações nas quais a atitude do agente é um pouco mais “compreensível”, e por isso sua pena deve ser abrandada.

Pois bem, perceba que, ao menos em tese, é possível que um homicídio seja considerado privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, sendo o privilégio de origem subjetiva e a qualificadora de ordem objetiva. A doutrina e a jurisprudência reconhecem essa possibilidade, mas para nós fica a dúvida: o homicídio privilegiado-qualificado será considerado hediondo?

A resposta é **NÃO**, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. TENTATIVA. CRIMENÃO ELENcado COMO HEDIONDO. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO.

1. O homicídio qualificado-privilegiado não figura no rol dos crimes hediondos. Precedentes do STJ.

2. Afastada a incidência da Lei n.º 8.072/90, o regime prisional deve ser fixado nos termos do disposto no art. 33, § 3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.



3. In casu, a pena aplicada ao réu foi de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e as instâncias ordinárias consideraram as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu. Logo, deve ser estabelecido o regime prisional intermediário, consoante dispõe a alínea b, do § 2º, do art. 33 do Código Penal.

4. Ordem concedida para, afastada a hediondez do crime em tela, fixar o regime inicial semi-aberto para o cumprimento da pena infligida ao ora Paciente, garantindo-se-lhe a progressão, nas condições estabelecidas em lei, a serem oportunamente aferidas pelo Juízo das Execuções Penais.

HC 41579-SP. Rel. Min. Laurita Vaz. 5ª Turma. j. 19.04.2005, DJ 16.05.2005, p. 378.

Continuando o estudo do homicídio, devemos ainda mencionar uma hipótese em que o homicídio simples será considerado hediondo: estamos falando do homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente.

Existe muita discussão acerca do que seria o grupo de extermínio aqui mencionado pelo legislador. Para que a atividade seja considerada típica de grupo de extermínio, basta que a prática do homicídio seja caracterizada pela impessoalidade na escolha da vítima. O agente resolve, por exemplo, eliminar pessoas que correspondam a determinado estereótipo, como, por exemplo, negros, travestis, prostitutas, ladrões, policiais e menores de idade.

Trago ainda a definição do professor Cezar Roberto Bittencourt¹.

Atividade típica de grupo de extermínio é a chacina que elimina a vítima pelo simples fato de pertencer a determinado grupo ou determinada classe social ou racial, como, por exemplo, mendigos, prostitutas, homossexuais, presidiários, etc. A impessoalidade da ação (...) é uma das características fundamentais, sendo irrelevante a unidade ou pluralidade de vítimas. Caracteriza-se a ação de extermínio mesmo que seja morta uma única pessoa, desde que se apresente a impessoalidade da ação, ou seja, pela razão exclusiva de pertencer ou ser membro de determinado grupo social, ético, econômico, étnico, etc.

Outro ponto que merece ser mencionado é que, para que o crime seja considerado hediondo, basta que seja cometido em atividade típica de grupo de extermínio, não havendo a necessidade de existir efetivamente um grupo montado para cometer esses homicídios de forma reiterada.

Caso realmente haja a formação de um grupo, além de o homicídio ser hediondo, será aplicada a causa de aumento prevista no art. 121, §6º do Código Penal.

§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

No ano de 2022, foi acrescentada uma nova figura qualificada de Homicídio, que é o homicídio praticado contra menor de 14 anos:

¹BITTENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de direito penal*. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 68. 2 v.



IX - contra menor de 14 (quatorze) anos:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

[...]

§ 2º-B. A pena do homicídio contra menor de 14 (quatorze) anos é aumentada de:

I - 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade;

II - 2/3 (dois terços) se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela.

Feminicídio

Em 2024 tivemos uma alteração no código penal em que a figura do feminicídio foi deslocada do crime do art. 121 e ganhou um artigo autônomo, o art. 121-A:

Art. 121-A. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino:

Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos.

§ 1º Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve:

I – violência doméstica e familiar;

II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

§ 2º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime é praticado:

I – durante a gestação, nos 3 (três) meses posteriores ao parto ou se a vítima é a mãe ou a responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade;

II – contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;

III – na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;

IV – em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);

V – nas circunstâncias previstas nos incisos III, IV e VIII do § 2º do art. 121 deste Código.

Coautoria

§ 3º Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no § 1º deste artigo.



Roubo

O crime de roubo é aquele em que é utilizada violência ou grave ameaça para subtrair o bem alheio, ou mesmo para garantir isso de forma posterior.

O Pacote Anticrime alterou esse trecho da Lei de Crimes Hediondos, acrescentando aqui também a figura do roubo com uso de arma de fogo e a restrição à liberdade da vítima. Até então, apenas a qualificadora do parágrafo 3º (latrocínio) era considerada hedionda.

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

[...]

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

§ 3º Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I - lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

Extorsão

Aqui temos o crime de extorsão cometida mediante a restrição da liberdade da vítima, com resultado morte ou lesão corporal grave, ou seja, a extorsão na forma do *caput* do artigo não é considerada hedionda.

Extorsão



Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

§ 3º Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. (Incluído pela Lei nº 11.923, de 2009)

Extorsão mediante sequestro

Aqui temos um outro tipo penal, diferente da extorsão, e o crime será considerado hediondo quando praticado na forma simples (*caput*) e qualificada.

Art. 159 - Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate:

Pena - reclusão, de oito a quinze anos.

§ 1º Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha.

Pena - reclusão, de doze a vinte anos.

§ 2º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos.

§ 3º - Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.

Estupro

Hoje qualquer modalidade do crime de estupro é considerada crime hediondo, na forma simples ou qualificada.

Estupro

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

§ 2º Se da conduta resulta morte:



| *Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos*

Estupro de vulnerável

O estupro de vulnerável é um tipo penal específico, no qual se presume que não há consentimento por parte da vítima, já que ela é incapaz ou jovem demais para decidir se quer ou não manter relações sexuais com o agente.

Atenção! A Lei 13.718/2018 reforçou esse entendimento ao inserir o §5º ao artigo 217-A. De acordo com este novo parágrafo, o crime ocorre mesmo que a conjunção carnal ou ato libidinoso ocorra com o consentimento da vítima uma vez que ela não possui o necessário discernimento para tomar tal decisão.

Estupro de vulnerável

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.

§ 2º (VETADO)

§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.

§ 4º Se da conduta resulta morte:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime

Epidemia

Este crime será considerado hediondo quando resultar na morte da vítima.

Epidemia

Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos:

Pena - reclusão, de dez a quinze anos.

*§ 1º - Se do fato **resulta morte**, a pena é aplicada em dobro.*

De tempos em tempos ressurge a discussão acerca da transmissão dolosa do vírus HIV. Hoje essa conduta não é considerada como crime hediondo, mas há projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para incluir essa conduta no rol da Lei n. 8.072/1990.



Importante salientar ainda que o crime culposos de epidemia (art. 267, §2º) não é considerado hediondo, ainda que provoque a morte de alguém.

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Este crime está tipificado no art. 273 do Código Penal. Não é um crime muito comentado, mas a conduta pode ser lesiva a um número indeterminado de pessoas.

Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais:

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.

§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.

§ 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico.

§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:

I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;

II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior;

III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização;

IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade;

V - de procedência ignorada;

VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.

Em 1998 houve ainda a tentativa de incluir no rol dos crimes hediondos o crime do art. 272 do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios), mas o dispositivo foi vetado pelo Presidente da República por contrariar o interesse público.

Vale ainda mencionar que o crime de falsificação culposa de medicamento (art. 273, §2º) não é considerado hediondo, seja ele simples ou qualificado.

Genocídio

Este crime está tipificado na Lei n. 2.889/1956.

Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal:

a) matar membros do grupo;



- b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo;*
- c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial;*
- d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo;*
- e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo;*
- [...]*

Art. 2º Associarem-se mais de 3 (três) pessoas para prática dos crimes mencionados no artigo anterior:

[...]

Art. 3º Incitar, direta e publicamente alguém a cometer qualquer dos crimes de que trata o art. 1º:

Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável

Este crime está tipificado no art. 218-B do Código Penal.

Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.

Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

§ 1º Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.

§ 2º Incorre nas mesmas penas:

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo;

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo.

Lesão corporal dolosa gravíssima e lesão corporal seguida de morte

Estes crimes estão tipificados no Código Penal.



Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

[...]

§ 2º Se resulta:

I - Incapacidade permanente para o trabalho;

II - enfermidade incurável;

III perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV - deformidade permanente;

V - aborto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Lesão corporal seguida de morte

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Porém, esses crimes serão considerados hediondos quando forem cometidos contra uma série de agentes públicos:

a) autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição;

b) membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição;

Esses agentes foram inseridos através de alteração legislativa ocorrida no ano de 2025, então é bom candidato para ser cobrado na prova!

Veja algumas observações relevantes:

- a) A vítima precisa estar no exercício da função, ou o crime precisa guardar relação com a função por ele exercida. A condição não se estende, portanto, a agentes aposentados;
- b) A vítima também pode ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau do agente de segurança, desde que o crime tenha relação com a função por ele exercida.



E atenção, quando os crimes de lesão corporal previstos nos parágrafos 2o e 3o forem cometidos nas **dependências de instituições de ensino, também são hediondos!**

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido

A Lei n. 13.497/2017 incluiu na lista dos crimes hediondos o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado pelo art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Posteriormente, com a vigência do **Pacote Anticrime**, o crime hediondo passou a ser apenas a posse e o porte de arma de fogo de uso **PROIBIDO** (não mais a restrita).

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;

III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e

VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

*§ 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso **proibido**, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.*

Lembro a você de dois aspectos importantes aqui: o primeiro deles é que a alteração da Lei dos Crimes Hediondos não importa em alteração do Estatuto do Desarmamento. O crime já estava previsto no Estatuto, e continua lá, não tendo sofrido qualquer alteração.

Em segundo lugar, lembre-se do conceito de arma de fogo de uso proibido:

O Decreto 11.615/ estabelece o conceito:



Art. 14. São de uso proibido:

I - as armas de fogo classificadas como de uso proibido em acordos ou tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária;

II - os brinquedos, as réplicas e os simulacros de armas de fogo que com estas possam se confundir, exceto as classificadas como armas de pressão e as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado, nas condições estabelecidas pela Polícia Federal;

III - as armas de fogo dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos;

Comércio Ilegal e Tráfico Internacional de Arma de Fogo, Acessório e Munição

Trata-se aqui de uma nova previsão de crime hediondo, trazido pelo Pacote Anticrime, aprovado no final de 2019. Essas figuras, previstas nos artigos 17 e 18 da Lei 10.826, passaram a ter uma repressão mais gravosa, incluindo aumento das penas originais e a qualificação deles como hediondos, uma vez que grande parte do poder do Crime Organizado advém justamente do poderio bélico ostentado pelas citadas organizações.

COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa..

§ 1º. Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.

§ 2º Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO

Art. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente:

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 16 (dezesesseis) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.



Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum

Nos últimos anos, organizações criminosas têm se especializado no furto do conteúdo (dinheiro) de caixas eletrônicos e agências bancárias fazendo uso de explosivos. Esses crimes não eram considerados hediondos e tinham punições razoavelmente brandas, o que incentivava a prática delitiva.

Nesse sentido, uma das medidas tomadas para inibir a prática foi justamente a qualificação dele como crime hediondo.

Organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado.

O crime de organização criminosa, previsto na Lei 12.850, a define como a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Quando essa organização direciona seus esforços para a prática de crime hediondo ou equiparado, o próprio crime de organização criminosa passa a ser hediondo também. Vejam o tipo penal previsto na Lei 12.850:

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real

Trata-se do crime previsto no art. 122 do Código Penal. O ato de cometer suicídio não é um crime em si, mas a conduta de induzir, instigar ou auxiliar é crime previsto no Código Penal. Além do suicídio, o crime também inclui a automutilação.

Da forma que o crime está descrito na Lei de Crimes Hediondos, nos dá a entender que a conduta é a do art. 122, parágrafo 4º:

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça: (Redação dada pela Lei nº 13.968, de 2019)

...

§ 4º A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019)



No entanto, após descrever a conduta, foi colocado o seguinte em parênteses: (art. 122, *caput* e § 4º), ou seja, incluiria a forma comum do *caput* e a forma do parágrafo 4º. Entendo que precisamos aguardar a doutrina e os tribunais se pronunciarem sobre o real alcance do dispositivo.

Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 (dezoito) anos

A Lei 14.811/2024 trouxe uma série de inovações legislativas, buscando ampliar a proteção conferida pelo sistema legal às crianças e adolescentes. Uma das formas encontrada foi justamente incluir alguns crimes no rol de hediondos. A conduta hedionda é a seguinte, prevista no Código Penal:

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado: (Vide Lei nº 10.446, de 2002)

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

...

IV – se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos;

Tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente

Na mesma toada do dispositivo anterior, aqui também o legislador buscou agravar a situação daqueles que cometem o crime de tráfico de pessoas cujos alvos são crianças ou adolescentes:

Tráfico de Pessoas (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo; (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

III - submetê-la a qualquer tipo de servidão; (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

IV - adoção ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

V - exploração sexual. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

§ 1º A pena é aumentada de um terço até a metade se: (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)



...

*II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência;
(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)*

Existem outras modalidades e incisos para esse crime, mas os que foram previstos na lei de crimes hediondos são apenas os expostos acima.

Os crimes previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que apresentem identidade com os crimes previstos no art. 1º desta Lei

No ano de 2023, tivemos uma grande reforma no Código Penal Militar, mas a reforma não se limitou a ele e abarcou outras legislações relacionadas. Não tínhamos, por falta de previsão legal, crimes militares hediondos ou equiparados.

Atualmente, qualquer crime do art. 1º da Lei de Crimes Hediondos que possua crime militar correspondente será considerado hediondo. Por exemplo, no art. 205 do Código Penal Militar, temos o crime de homicídio e no parágrafo 2º, inciso I, temos o homicídio qualificado cometido por motivo fútil. Ora, temos essa mesma previsão no Código Penal Comum e com previsão na Lei de Crimes Hediondos, então esse crime militar é também hediondo:

Código Penal Militar

Art. 205. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I - por motivo fútil;

Código Penal Comum

Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

II - por motivo fútil;



Os crimes previstos no § 1º do art. 240 e no art. 241-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)

Os crimes previstos no ECA são os seguintes:

*Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, **cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente**: (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)*

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem: (Redação dada pela Lei nº 14.811, de 2024)

I - agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracenar; (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

II - exhibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão, em tempo real, pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital, de cena de sexo explícito ou pornográfica com a participação de criança ou adolescente. (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

*Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, **fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente**: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)*

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

§ 1º A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Vicaricídio

As notícias que surgiram na mídia sobre ex-maridos ou maridos matando familiares de esposa, com o fim de incutir sofrimento e um sentimento de culpa acabaram por forçar o legislador a tomar providências e criar uma figura diferenciada de homicídio, que passou a ser denominada Vicaricídio.

Importante observar que o tipo penal prevê um fim específico: causar-lhe sofrimento, punição ou controle, no contexto de violência doméstica e familiar.

Além disso, temos ainda causas de aumento de pena de 1/3 até metade, sugiro que memorizem!

Vicaricídio

Art. 121-B. Matar descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher, com o fim específico de causar-lhe sofrimento,



punição ou controle, no contexto de violência doméstica e familiar. (Incluído pela Lei nº 15.384, de 2026)

Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos.

Parágrafo único. A pena do vicaricídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado:

I – na presença da mulher a quem se pretende causar sofrimento, punição ou controle;

II – contra criança ou adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência;

III – em descumprimento de medida protetiva de urgência.

Os crimes previstos na Lei Antifacção

Os tipos penais são os seguintes:

Art. 2º Constitui crime, independentemente de suas razões ou motivações, a prática, por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, nos termos do § 2º deste artigo, de qualquer das seguintes condutas:

I - utilizar violência ou grave ameaça para intimidar, coagir ou constranger a população ou agentes públicos, com o propósito de impor ou exercer o controle, o domínio ou a influência, total ou parcial, sobre áreas geográficas, comunidades ou territórios;

II - empregar ou ameaçar por meio da utilização de armas de fogo, explosivos, gases tóxicos, venenos, agentes biológicos, químicos ou nucleares, expondo a perigo a paz e a incolumidade pública;

III - impedir, dificultar, obstruir ou criar embaraços à atuação das forças de segurança pública, à perseguição policial ou às operações de manutenção da ordem, mediante a colocação de barricadas, bloqueios, obstáculos físicos, incêndios, destruição de vias, uso de artefatos ou qualquer outro meio destinado a restringir o deslocamento, a visibilidade ou a ação policial;

IV - impor, mediante violência ou grave ameaça, qualquer tipo de controle social para o exercício de atividade econômica, comercial, de serviços públicos ou comunitários;

V - usar explosivos, armas de fogo ou equipamentos para prática de crimes contra instituições financeiras de qualquer natureza, base de valores ou carros-fortes ou para interromper, total ou parcialmente, fluxo terrestre, aéreo ou aquaviário, com o objetivo de obstruir, dificultar ou postergar a atuação preventiva ou repressiva do Estado;

VI - promover ataques, com violência ou grave ameaça, contra instituições prisionais;

VII - apoderar-se ilicitamente de meios de transporte ou danificá-los, depredá-los, incendiá-los, destruí-los, saqueá-los, explodi-los ou inutilizá-los, total ou parcialmente;

VIII - apoderar-se ilicitamente de aeronaves ou sabotá-las, expondo a perigo a vida ou a integridade física de uma ou mais pessoas ou comprometendo a segurança da aviação civil;



IX - apoderar-se do funcionamento, sabotá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, ainda que de modo temporário, de portos, aeroportos, estações e linhas férreas ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração, transmissão ou distribuição de energia, unidades militares ou instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás;

X - interromper, danificar, perturbar ou dificultar o restabelecimento dos bancos de dados públicos, bem como dos serviços informático, telegráfico, radiotelegráfico, telefônico ou telemático governamentais ou de interesse coletivo, com o fim de desorientar o funcionamento, subtrair informações sigilosas ou obter vantagem de qualquer natureza.

Pena - reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos, sem prejuízo das sanções correspondentes à ameaça, à violência ou a de outros crimes previstos na legislação penal.

...

§ 3º (VETADO).

...

Art. 3º Constitui crime a prática das seguintes condutas:

I - promover ou fundar organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada ou a eles aderir, assim como apoiá-los de qualquer forma;

II - distribuir, ou tornar disponível ao público, material que contenha mensagem com a intenção de incitar outrem a cometer ato previsto no art. 2º desta Lei;

III - adquirir, importar, exportar, preparar, produzir, manter em depósito ou remeter material explosivo ou arma de fogo para a prática de ato previsto no art. 2º desta Lei;

IV - utilizar local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância ou consentir que outrem dele se utilize, para cometer ato previsto no art. 2º desta Lei;

V - fornecer informações em apoio a organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada que pratique ato previsto no art. 2º desta Lei;

VI - alegar falsamente pertencer a organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada que pratique ato previsto no art. 2º desta Lei, com o fim de obter qualquer tipo de vantagem ou de intimidar terceiros.

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 20 (vinte) anos, e multa.

Parágrafo único. Aplicam-se aos crimes previstos neste artigo as disposições previstas nos §§ 4º a 8º do art. 2º desta Lei.



PROGRESSÃO DE REGIME

Já houve muita controvérsia na Doutrina acerca da possibilidade de **progressão de regime** do condenado por crime hediondo. O Pacote Anticrime levou praticamente toda essa regulação para a Lei de Execução Penal, restando aqui apenas o parágrafo 1º e o 3º.

| § 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida **inicialmente em regime fechado**.

É interessante também saber que o juiz deve decidir fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade, caso haja condenação.

A redação anterior do §1º era de que a pena seria cumprida integralmente em regime fechado. O §1º, porém, foi declarado inconstitucional pelo STF, em sede de controle difuso, no julgamento do HC 111840. Abaixo transcrevo trecho da ementa do julgado.

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME PRATICADO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.464/07. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. OBRIGATORIEDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §1º DO ART. 2º DA LEI N. 8.072/90. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA (CP, ART. 33, §3º, C/C O ART. 59). POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, NO CASO EM EXAME, DO REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA.

[...]

Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado.

HC 111840-ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.12.2013, p. 17.12.2013.

Além disso, devemos ainda mencionar a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, que também reconhece a inconstitucionalidade do art. 2º no que se refere aos requisitos para progressão de regime.



SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Recomendo que você tome bastante cuidado ao responder uma eventual questão de prova sobre esse tema, pois a banca pode ainda não ter incorporado o novo posicionamento do STF. Cuidado também com expressões que façam menção diretamente à lei. Essas são as tais “questões blindadas”.



A Lei dos Crimes Hediondos determina que a pena deve ser cumprida **inicialmente em regime fechado**. Todavia, o STF já declarou esse dispositivo inconstitucional em sede de controle difuso.



PRISÃO TEMPORÁRIA

Em regra, a prisão temporária pode ser decretada por até 5 dias, nas hipóteses previstas na Lei n. 7.960/1989. Na Lei dos Crimes Hediondos, porém, há previsão específica, com a possibilidade de decretação da prisão temporária por até 30 dias, podendo haver prorrogação em caso de extrema e comprovada necessidade.

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

I - anistia, graça e indulto;

II - fiança.

[...]

§ 4º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.



ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.

O art. 288 do Código Penal diz respeito ao crime de **associação criminosa**. Quando a associação criminosa tiver por objeto a prática de crimes hediondos ou equiparados a hediondos, haverá aumento de pena: a pena cominada pelo CP é de reclusão de 1 a 3 anos, enquanto, neste caso, será de reclusão de 3 a 6 anos.

Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços.

O parágrafo único traz mais uma hipótese de **delação premiada**, aqui chamada de **traição benéfica**. É importante que você compreenda que, quanto a crimes hediondos, a delação premiada somente se aplica quando houver associação criminosa, formada especificamente para o fim de cometer crimes hediondos ou equiparados.

Caso um participante da associação criminosa denuncie o grupo às autoridades, levando ao seu desmantelamento, sua pena será reduzida de 1 a 2 terços.

Um aspecto encarado pela Doutrina é o que diz respeito à prova do desmantelamento da associação criminosa. Obviamente é muito difícil fazer essa comprovação, e nada impede que, mesmo que todos os componentes sejam presos, eles voltem a reunir-se no futuro para a prática dos mesmos crimes. O Poder Judiciário deve, portanto, encarar com parcimônia o dispositivo legal.

DELAÇÃO PREMIADA NOS CRIMES HEDIONDOS

TRAIÇÃO BENÉFICA

- Apenas quando houver **associação criminosa** formada especificamente para a prática de crimes hediondos ou equiparados a hediondos;
- O **participante ou associado** da associação criminosa ou bando precisa denunciá-la às autoridades, possibilitando seu **desmantelamento**;
- A pena será reduzida de **um a dois terços**.



JURISPRUDÊNCIA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. TENTATIVA. CRIMENÃO ELENADO COMO HEDIONDO. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO.

1. *O homicídio qualificado-privilegiado não figura no rol dos crimes hediondos. Precedentes do STJ.*

2. *Afastada a incidência da Lei n.º 8.072/90, o regime prisional deve ser fixado nos termos do disposto no art. 33, § 3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.*

3. *In casu, a pena aplicada ao réu foi de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e as instâncias ordinárias consideraram as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu. Logo, deve ser estabelecido o regime prisional intermediário, consoante dispõe a alínea b, do § 2º, do art. 33 do Código Penal.*

4. *Ordem concedida para, afastada a hediondez do crime em tela, fixar o regime inicial semi-aberto para o cumprimento da pena infligida ao ora Paciente, garantindo-se-lhe a progressão, nas condições estabelecidas em lei, a serem oportunamente aferidas pelo Juízo das Execuções Penais.*

HC 41579-SP. Rel. Min. Laurita Vaz. 5ª Turma. j. 19.04.2005, DJ 16.05.2005, p. 378.

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME PRATICADO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.464/07. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. OBRIGATORIEDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §1º DO ART. 2º DA LEI N. 8.072/90. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA (CP, ART. 33, §3º, C/C O ART. 59). POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, NO CASO EM EXAME, DO REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA.

[...]

Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado.



HC 111840-ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.12.2013, p. 17.12.2013.

SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (LEI Nº 9.296/96)

Introdução

A Lei nº 9.296/1996 regulamenta expressamente o art. 5º, XII da Constituição de 1988.

Art. 5º, XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

Esta é uma garantia que tem por finalidade proteger o direito à intimidade e à vida privada do cidadão contra ações investigativas abusivas conduzidas pelas autoridades estatais.

A função da Lei nº 9.296/1996 é estabelecer as hipóteses e a forma em que pode ser autorizada a quebra do sigilo das comunicações telefônicas.



Lembre-se que, conforme a Constituição Federal, a interceptação telefônica só pode ocorrer no decurso da investigação criminal ou processual penal.



1. Dispositivos legais

Conceitos iniciais

*Art. 1º A interceptação de **comunicações telefônicas**, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.*

*Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em **sistemas de informática e telemática**.*

O conceito de **comunicação telefônica** é ampliado pela interpretação do parágrafo único, que inclui no escopo da lei também a interceptação de **comunicações em sistemas de informática e telemática**.

A telemática é o conjunto de tecnologias da informação e da comunicação resultante da junção entre os recursos das telecomunicações (telefonía, satélite, cabo, fibras ópticas etc.) e da informática (computadores, periféricos, softwares e sistemas de redes). Deve-se considerar incluída aqui também a comunicação por meio de ondas de rádio, transmissão eletromagnética, etc.

Alguns doutrinadores entendem que o art. 1º é inconstitucional porque a Constituição Federal menciona apenas as comunicações telefônicas. Todavia, não há questões objetivas, até o momento, que tenha adotado esse entendimento.

Você já sabe que a interceptação pode ser autorizada para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A ordem de interceptação, entretanto, não pode ser exarada por qualquer juiz, mas somente pelo juiz competente para conhecer da ação penal principal.

TOME NOTA!



A interceptação de comunicações telefônicas dependerá de ordem do **juiz competente da ação principal**, sob segredo de justiça.

O STF e o STJ também já decidiram que **a prova obtida por meio de interceptação telefônica pode ser usada em outros processos**. É hipótese de prova emprestada, que já foi autorizada inclusive em processo administrativo disciplinar (processo administrativo).

Um exemplo é o julgado a seguir:



CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA DO PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE.

[...]

Não merece prosperar a alegação do autor de que não seria possível utilizar em processo administrativo disciplinar as de gravações das interceptações de conversas telefônicas obtidas por ocasião de investigação criminal. Com efeito, uma vez autorizada a interceptação telefônica e tendo sido ela colhida nos exatos termos da Lei n. 9.296/1996, não há que se falar em ilegalidade do uso dessa prova para instruir o procedimento administrativo disciplinar, quando ela tiver sido produzida em processo criminal formado com as mesmas partes e observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, como no caso.

Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu da pacífica jurisprudência firmada por esta CORTE no sentido de que as interceptações telefônicas autorizadas pela justiça podem ser utilizadas como provas emprestadas nos procedimentos administrativos disciplinares.

[...]

RMS 34786 ED-AGR/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, 29.6.2018.

Hipóteses de inadmissão

Art. 2º **Não será admitida** a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

A interceptação telefônica deve ser utilizada apenas em situações urgentes, como meio de prova subsidiário, e apenas quando houver fortes razões para acreditar que alguém cometeu um crime grave e não houver outros meios de prova.

Vemos, portanto, que há três requisitos: deve haver indícios de que o investigado realmente tomou parte em crime punido com pena de reclusão, e, por último, não deve haver outros meios disponíveis para produzir a prova necessária.



FIQUE ATENTO!



A interceptação telefônica só será autorizada quando estiverem presentes as seguintes circunstâncias:

- 1- Houver **indícios razoáveis** da autoria ou participação em infração penal;
- 2- A prova **não puder ser feita** por outros meios disponíveis;
- 3- O fato investigado constituir infração penal punida com **pena de reclusão**.

INDO MAIS FUNDO!



Conforme vimos acima, é possível a decretação da interceptação telefônica nas hipóteses de crimes punidos com pena de reclusão.

Todavia, o STF decidiu que, uma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada, legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência **podem subsidiar denúncia com base em crimes puníveis com pena de detenção**, desde que conexos aos primeiros tipos penais (punidos com reclusão) que justificaram a interceptação.

Vejamos o HC 83515 RS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO DE VALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO DE INVESTIGAÇÃO. FALTA DE TRANSCRIÇÃO DE CONVERSAS INTERCEPTADAS NOS RELATÓRIOS APRESENTADOS AO JUIZ. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DOS PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO. **APURAÇÃO DE CRIME PUNIDO COM PENA DE DETENÇÃO.**

5. Uma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada, legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência podem subsidiar denúncia com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que



conexos aos primeiros tipos penais que justificaram a interceptação. Do contrário, a interpretação do art. 2º, III, da L. 9.296/96 levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de interceptação para investigar crimes apenados com reclusão quando forem estes conexos com crimes punidos com detenção.

A descrição da situação que está sendo investigada deve ser feita da melhor forma possível, delimitando o fato investigado, de preferência com a indicação e qualificação dos investigados. Não devem ser autorizadas interceptações genéricas ou abertas.

HORA DE PRATICAR!



2021, Promotor de Justiça (MPE- SC), CEBRASPE.

A partir das disposições do ordenamento processual penal em vigor, julgue o próximo item. Com exceção das contravenções penais, a interceptação telefônica é cabível em qualquer tipo de crime, seja ele punido com reclusão ou com detenção, desde que haja indícios robustos do envolvimento dos requeridos no crime e a informação pretendida não possa ser alcançada por meio investigativo menos gravoso.

C Certo

E Errado

Comentários:

A assertiva peca ao afirmar que “a interceptação telefônica é cabível em qualquer tipo de crime, seja ele punido com reclusão ou com detenção”, pois sabemos que a interceptação somente pode ser decretada para apurar infrações penais punidas com RECLUSÃO.

Vejamos o disposto no art. 2º, inciso III, da Lei nº 9.296/1996:

*Art. 2º **Não será admitida** a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:*

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;



III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Resposta: Errado.

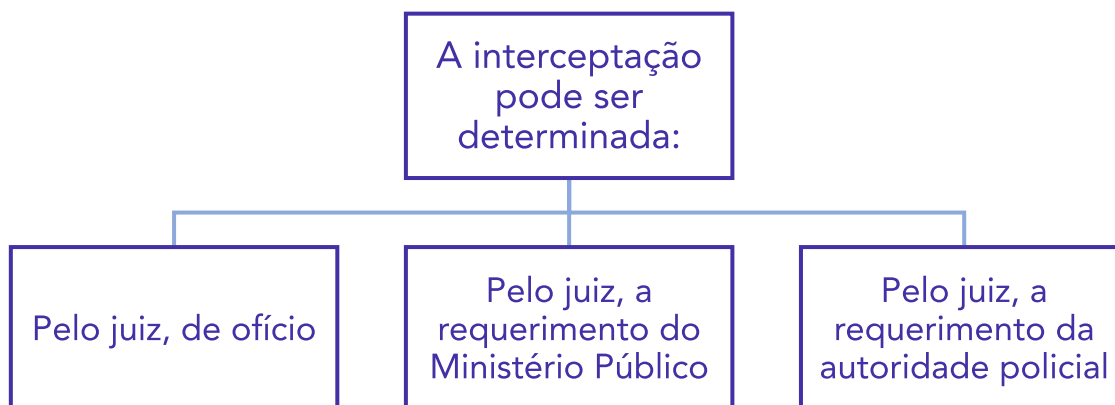
Continuando:

Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento:

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Perceba, caro aluno, que há 3 situações em que a interceptação pode ser autorizada pelo juiz:



TOME NOTA!



É importante lembrar, entretanto, que a autoridade policial somente pode requerer a medida durante a investigação criminal, ou seja, somente durante a fase do inquérito policial.

Na realidade, não faria sentido o delegado solicitar a interceptação depois que o inquérito já foi concluído, não é mesmo?



Procedimento

Art. 4º O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterà a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.

*§ 1º Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja **formulado verbalmente**, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo.*

*§ 2º O juiz, no **prazo máximo de vinte e quatro horas**, decidirá sobre o pedido.*

O pedido de interceptação telefônica, evidentemente, deve demonstrar que os requisitos que estudamos foram atendidos. Porém, a banca examinadora pode perfeitamente questionar a possibilidade de haver **pedido verbal**. Essa possibilidade é excepcional, e se a interceptação for autorizada será necessário reduzir o pedido a termo, ou seja, produzir o documento escrito.

O prazo para decisão do juiz acerca do pedido é de 24h. Perceba que o prazo curto reforça o caráter urgente da medida.

ATENÇÃO, DECORE!



Prazo máximo para a
decisão do juiz acerca
do pedido de
interceptação



24 horas

HORA DE PRATICAR!



2021, Investigador de Polícia Civil do Paraná, NC UFPR (FUNPAR).



Sobre as interceptações telefônicas, na forma estabelecida pela Lei nº 9.296/1996, com alterações posteriores, assinale a alternativa correta.

- A. A captação ambiental feita por um dos interlocutores não possui qualquer validade jurídica caso não tenha sido previamente informada à autoridade policial ou ao Ministério Público.
- B. A lei permite, em circunstâncias excepcionais, que o requerimento de interceptação telefônica seja apresentado verbalmente.
- C. A inutilização de gravação que não interessa à prova da investigação pode ser realizada de ofício pela autoridade policial.
- D. A interceptação telefônica poder ser decretada por qualquer juiz, por se tratar de providência de urgência.
- E. A interceptação telefônica depende de requerimento da autoridade policial ou do representante do Ministério Público, não comportando decretação de ofício.

Comentários:

O comando da questão pede a alternativa correta.

Percebam que, logo de cara a alternativa A já nos traz a afirmativa correta, com base no art. 4º, §1º da Lei nº 9.296/96:

*Art. 4º, § 1º **Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente**, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo.*

Resposta: alternativa B.

Prosseguindo:

*Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o **prazo de quinze dias**, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.*

ATENÇÃO! Esse dispositivo já foi cobrado algumas vezes em provas anteriores!

Primeiramente, a decisão que concede a medida precisa ser fundamentada, assim como toda e qualquer decisão judicial, mas você precisa lembrar que a lei estabelece um prazo máximo para a interceptação: **15 dias**. Esse prazo, entretanto, pode ser renovado.

Perceba que o dispositivo não foi muito bem escrito, não deixando claro se o prazo só pode ser prorrogado uma vez ou se é possível prorrogá-lo várias vezes indefinidamente. A Jurisprudência, por outro lado, já se consolidou no sentido de que a renovação pode ser feita mais de uma vez, de forma sucessiva.



ATENÇÃO, DECORE!



A interceptação telefônica não poderá exceder o **prazo de quinze dias**, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. A Jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a **renovação** pode ser feita mais de uma vez, desde que seja comprovada a necessidade.

ESTA É DIFÍCIL!



Você pode estar se perguntando: Mas professor, a contagem do prazo de 15 dias se inicia da data da decisão judicial ou do dia de início da interceptação?

Bem, o STJ decidiu que o prazo de 15 dias, previsto na Lei n° 9.296/96, é contado a partir do dia em que se **iniciou a interceptação telefônica**, e não da data da decisão judicial.

Vamos prosseguir.

*Art. 6º Deferido o pedido, a **autoridade policial** conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.*

*§ 1º No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua **transcrição**.*

§ 2º Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.

A decisão judicial que autorizar a interceptação deve determinar também como a medida será conduzida. A interceptação deve ser realizada pela **autoridade policial**, que deverá sempre **comunicar o Ministério Público** acerca do andamento dos trabalhos.



PRESTE MAIS ATENÇÃO!



O STF decidiu que **não é necessária a transcrição integral** dos diálogos captados, desde que seja possibilitado ao investigado o pleno acesso a todas as conversas captadas, assim como disponibilizada a totalidade do material que, direta e indiretamente, àquele se refira, sem prejuízo do poder do magistrado em determinar a transcrição da integralidade ou de partes do áudio.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que **não há necessidade** de gravação dos diálogos em sua integridade por **peritos oficiais**, visto que a Lei nº 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido.

INDO MAIS FUNDO!



Atenção ao informativo 696 do STJ: **É ilegal a quebra do sigilo telefônico mediante a habilitação de chip da autoridade policial em substituição ao do investigado titular da linha.** A Lei nº 9.296/96 não autoriza a suspensão do serviço telefônico ou do fluxo da comunicação telemática mantida pelo usuário, tampouco a substituição do investigado e titular da linha por agente indicado pela autoridade policial.

HORA DE PRATICAR!



2021, Inspetor de Polícia Civil do Ceará, IDECAN.

Ricardo está sendo processado por crime de tráfico de entorpecentes e, durante a instrução criminal, descobriu que foi alvo de interceptação telefônica. Em conversa reservada com seu advogado, especialista em matéria penal, pediu para



que fosse esclarecido como o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado acerca da complexidade do tema. Nesse cenário, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A. Embora não haja previsão na Lei 9.296/96 sobre o procedimento de degravação dos diálogos objeto da interceptação telefônica, é necessário que as degravações das escutas sejam feitas por peritos oficiais.
- B. É possível a determinação de interceptações telefônicas com base em denúncia anônima, desde que corroborada por outros elementos que confirmem a necessidade da medida excepcional.
- C. A interceptação telefônica só será deferida quando não houver outros meios de prova disponíveis à época na qual a medida invasiva foi requerida, sendo ônus da defesa demonstrar violação ao disposto no art. 2º, inciso II, da Lei 9.296/96.
- D. É legítima a prova obtida por meio de interceptação telefônica para apuração de delito punido com detenção, se conexo com outro crime apenado com reclusão.
- E. Não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica, em sua integralidade, visto que a Lei 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido.

Comentários:

O comando da questão pede a alternativa errada.

Percebam que a alternativa A afirma que é necessário que as degravações das escutas sejam feitas por peritos oficiais.

Bem, conforme acabamos de ver, sabemos que essa afirmação está errada, tendo em vista que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há necessidade de degravação dos diálogos em sua integridade por peritos oficiais, visto que a Lei nº 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido.

Logo, nosso gabarito é a letra A.

Resposta: alternativa A

*Art. 7º Para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às **concessionárias de serviço público**.*

As concessionárias mencionadas pelo art. 7º são aquelas que prestam serviços telefônicos, de comunicação de dados, informática, etc. As concessionárias são obrigadas a conceder o apoio necessário à autoridade policial.



*Art. 8º A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em **autos apartados**, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.*

Para resguardar o sigilo, o procedimento de interceptação telefônica deve ser feito em **autos próprios**, separados dos autos do inquérito policial ou da ação penal principal.

O sigilo, obviamente, é indispensável na interceptação, sob pena de frustrar todo o procedimento. Todavia, cessada por completo a interceptação, o investigado, no inquérito policial, ou o acusado, no processo criminal, tem o direito de ter acesso a todas as informações colhidas.

É importante saber também que o STF já decidiu que não é possível obrigar o investigado ou acusado a fornecer **padrões vocais** para subsidiar prova pericial com o fim de autenticar as gravações obtidas por meio da interceptação.

Captação Ambiental

Caro aluno, agora vamos estudar o art. 8º-A da Lei nº 9.296/96. Você precisa ter uma atenção triplicada neste ponto, tendo em vista que este artigo é uma das inovações trazidas pelo **Pacote Anticrime**, que busca regulamentar a **captação ambiental** realizada por terceiros.

Vale ressaltar que, os parágrafos 2º e 4º haviam sido vetados anteriormente pelo Presidente da República, mas com a derrubada dos vetos pelo Congresso Nacional, tais artigos passaram a ter vigência.

Vamos lá!

*Art. 8º-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a **captação ambiental** de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando:*

I - a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes; e

*II - houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas **penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou em infrações penais conexas**.*

§ 1º O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental.

*§ 2º A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada, quando necessária, por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, **exceto na casa**, nos termos do inciso XI do caput do art. 5º da Constituição Federal.*

*§ 3º A captação ambiental não poderá exceder o **prazo de 15 (quinze) dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos**, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada.*



§ 4º A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público **poderá ser utilizada, em matéria de defesa,** quando demonstrada a integridade da gravação.

§ 5º Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática.

Percebam que, os requisitos necessários para o deferimento da captação ambiental são bem semelhantes aos da interceptação, não nos trazendo grandes novidades.

Requisitos para a Captação Ambiental

A prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes; e

Houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam **SUPERIORES A 4 ANOS** ou em infrações penais conexas.

Instalação do dispositivo

Operação policial disfarçada; ou
No período noturno.
Exceto na casa.

Captação ambiental realizada por um dos interlocutores

Poderá ser realizada sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do MP...
em matéria de defesa...
quando demonstrada a integridade da gravação

Art. 9º A gravação que não interessar à prova será **inutilizada por decisão judicial**, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada.

Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal.

Se um investigado conseguir provar que é inocente, por exemplo, ele deve ter o direito de certificar-se que as gravações serão destruídas, resguardando-se seu direito à intimidade e à vida privada.

Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, **promover escuta ambiental** ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.



Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei.

A nova Lei de Abuso de Autoridade fez uma pequena alteração no Art. 10 da Lei 9.296/96. Aqui já tínhamos a conduta criminalizada de quem intercepta as comunicações de outras pessoas sem autorização judicial. Adicionaram ao tipo penal a realização de escuta ambiental.

Criou-se, ainda, a figura do parágrafo único, para punir inclusive a autoridade judicial que determinar a interceptação com objetivos escusos.

Por sua vez, se uma pessoa grava uma conversa da qual é interlocutor, não há crime, conforme se observa do parágrafo 1º abaixo.

Art. 10-A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores.

*§ 2º A **pena será aplicada em dobro** ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial.*

O Art. 10-A trata de inovações trazidas pelo Pacote Anticrime. Essa captação é aquela realizada por terceiros, uma vez que o próprio parágrafo primeiro estabelece que não há crime se realizada por um dos interlocutores.

Você, futuro funcionário público, não pode deixar de saber o previsto no §2º do art. 10-A, ok?!

FIQUE ATENTO!



A **pena será aplicada em dobro** ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial.

Conceitos importantes

Por último, vamos aprender alguns conceitos que têm sido aplicados pela Doutrina e pelos



Tribunais acerca desse tema:

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA	Captação da comunicação telefônica alheia por terceiro, sem o conhecimento dos comunicadores.
ESCUta TELEFÔNICA	Captação da comunicação telefônica por terceiro, com o conhecimento de um dos comunicadores e desconhecimento do outro.
GRAVAÇÃO TELEFÔNICA	Gravação da comunicação por um dos comunicadores (autogravação). É feita sem o conhecimento do outro, por isso clandestina;
INTERCEPTAÇÃO AMBIENTAL	Captação da comunicação no próprio ambiente, por terceiro, sem conhecimento dos comunicadores
ESCUta AMBIENTAL	Captação da comunicação, no ambiente dela, feita por terceiro, com o consentimento de um dos comunicadores;
GRAVAÇÃO AMBIENTAL	Captação no ambiente da comunicação feita por um dos comunicadores (com gravador ou câmeras).

Apenas a interceptação telefônica segue as diretrizes da Lei nº 9.296/1996, nos termos da decisão a seguir do STJ. Esses conceitos já foram abordados em provas, ok?

DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VÍCIO INSANÁVEL.

Não é válida a interceptação telefônica realizada sem prévia autorização judicial, ainda que haja posterior consentimento de um dos interlocutores para ser tratada como escuta telefônica e utilizada como prova em processo penal. A interceptação telefônica é a captação de conversa feita por um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores, que depende de ordem judicial, nos termos do inciso XII do artigo 5º da CF, regulamentado pela Lei n. 9.296/1996. A ausência de autorização judicial para captação da conversa macula a validade do material como prova para processo penal. A escuta telefônica é a captação de conversa feita por um terceiro, com o conhecimento de apenas um dos interlocutores. A gravação telefônica é feita por um dos interlocutores do diálogo, sem o consentimento ou a ciência do outro.



A escuta e a gravação telefônicas, por não constituírem interceptação telefônica em sentido estrito, não estão sujeitas à Lei 9.296/1996, podendo ser utilizadas, a depender do caso concreto, como prova no processo. O fato de um dos interlocutores dos diálogos gravados de forma clandestina ter consentido posteriormente com a divulgação dos seus conteúdos não tem o condão de legitimar o ato, pois no momento da gravação não tinha ciência do artifício que foi implementado pelo responsável pela interceptação, não se podendo afirmar, portanto, que, caso soubesse, manteria tais conversas pelo telefone interceptado. Não existindo prévia autorização judicial, tampouco configurada a hipótese de gravação de comunicação telefônica, já que nenhum dos interlocutores tinha ciência de tal artifício no momento dos diálogos interceptados, se faz imperiosa a declaração de nulidade da prova, para que não surta efeitos na ação penal.

Precedente citado: EDcl no HC 130.429-CE, DJe 17/5/2010. HC 161.053-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 27/11/2012.



QUESTÕES COMENTADAS - FGV

1) Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: Câmara dos Deputados

Acerca dos crimes hediondos, analise as disposições a seguir.

I. Somente os crimes consumados definidos em lei são considerados hediondos, descabendo ao magistrado estender o rol legal.

II. Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, suspensão condicional da pena e livramento condicional.

III. Em caso de condenação, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Está correto o que se afirma em

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário:

I. ERRADO. Os crimes consumados e tentados, conforme art. 1º, *caput*.

II. ERRADO. Conforme art. 2º, *caput*, anistia, graça e indulto. Não é vedado o *sursis penal*, muito menos o livramento condicional.

III. CERTO. É o que se afirma no art. 2º, §3º, da Lei de Crime Hediondos.

Gabarito: D

2) Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-AP

Sávio, delegado de polícia, relata um inquérito policial que tem por objeto a prática, em novembro de 2023, de um crime hediondo praticado por Fabiano. A autoridade policial aproveita a oportunidade para ler, nas nuances, a legislação de regência, atualizando-se sobre a temática. Em observância às disposições da Lei n.º 8.072/1990, Fabiano praticou o crime de:



- A) tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade privilegiada;
- B) roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca;
- C) furto qualificado pelo emprego de explosivo;
- D) condescendência criminoso;
- E) tráfico de influência.

Comentário:

Dentre os crimes listados acima, o que se encaixa perfeitamente no rol de crimes hediondos é o *furto qualificado pelo emprego de explosivo*, previsto no art. 155, §4º-A, do CP, conforme art. 1º, IX.

Gabarito: C

3) Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: TCE-TO

Relativamente aos crimes previstos na Lei nº 8.072/1990, NÃO é considerado como crime hediondo ou equiparado o crime de:

- A) genocídio;
- B) estupro;
- C) furto qualificado pelo emprego de explosivo;
- D) constituição de milícia privada;
- E) falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

Comentário:

- A) *Genocídio* é crime hediondo, previsto no art. 1º, parágrafo único, I.
- B) *Estupro* é crime hediondo, previsto no art. 1º, V.
- C) *Furto qualificado pelo emprego de explosivo* é crime hediondo, previsto no art. 1º, IX.
- D) Constituição de milícia privada não faz parte do rol de crimes hediondos e sequer dos equiparados.
- E) *Falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais* é considerado crime hediondo, conforme art. 1º, VII-B.



Gabarito: D

4) Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: SEJUSP-MG

José efetuou em 2022 um roubo no meio da rua, em menos de 1 minuto, utilizando-se de uma faca de cozinha para ameaçar a vítima. Na mesma ocasião, portava ilegalmente arma de fogo de uso proibido, que se encontrava fechada em sua mochila, mas esta arma não foi mostrada ou anunciado seu porte à vítima do roubo. Nos termos da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), é correto afirmar que

- A) José não praticou nenhum crime hediondo, já que a Lei nº 8.072/1990 somente abarca os crimes contra a vida, previstos no Título I, Capítulo I da Parte Especial do Código Penal.
- B) José praticou um crime não hediondo e um crime hediondo, já que o crime de roubo, mediante ameaça com faca, é enumerado na Lei nº 8.072/1990 como uma das espécies de crimes hediondos.
- C) José praticou duas modalidades de crimes hediondos, insuscetíveis de graça ou anistia, mas que admitem a fiança, por se tratar de crimes contra o patrimônio.
- D) José praticou duas modalidades de crimes hediondos, insuscetíveis de graça, anistia ou fiança.
- E) José praticou um crime não hediondo e um crime hediondo, já que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é enumerado na Lei nº 8.072/1990 como uma das espécies de crimes hediondos.

Comentário:

Se José tivesse utilizado a arma de fogo de uso proibido, conforme art. 1º, II, "b", seria crime qualificado. Entretanto, como ele sequer empregou a arma na grave ameaça, não se caracterizou o crime circunstanciado. Porém, prevalece a natureza hedionda, conforme art. 1º, parágrafo único, II, o porte de arma de fogo de uso proibido.

Gabarito: E

5) Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: TJ-SC

NÃO é considerado como crime hediondo o crime de:

- A) constituição de milícia privada;
- B) porte ilegal de arma de fogo de uso proibido;



- C) furto qualificado pelo emprego de explosivo;
- D) roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo;
- E) extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima.

Comentário:

- A) O crime de milícia privada não é considerado crime hediondo, pois não integra o rol do art. 1º.
- B) Crime hediondo previsto no art. 1º, parágrafo único, II.
- C) Crime hediondo previsto no art. 1º, *caput*, IX.
- D) Crime hediondo previsto no art. 1º, *caput*, II, "b".
- E) Crime hediondo previsto no art. 1º, *caput*, III.

Gabarito: A

6) Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: PC-AM

A Lei dos Crimes Hediondos (8072/90) contempla tratamento mais rigoroso a diversos crimes nela previstos, tanto no seu artigo 1º, que prevê os crimes hediondos propriamente ditos, quanto no seu artigo 2º, que contempla os chamados crimes hediondos por equiparação. A caracterização de um crime como hediondo faz com que determinados institutos sejam vedados. Dentre as proibições legais não está

- A) fiança.
- B) liberdade provisória.
- C) graça.
- D) indulto.
- E) anistia.

Comentário:

De acordo com o art. 2º, *caput*, I e II, é vedada a concessão, ao condenado por crime hediondo, de anistia, graça, indulto e fiança. A liberdade provisória já foi uma vez vedada, porém, com a edição da Lei nº 11.464/2007, não mais se aplica tal proibição.

Gabarito: B



7) Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: TJ-MG ADAPTADA

Acerca dos crimes contra o patrimônio, com base nas disposições legais, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990) e na jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, julgue a afirmativa abaixo:

O furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum é crime hediondo, na forma da Lei nº 8.072/1990.

Comentário:

De fato, após o *Pacote Anticrime*, Lei nº 13.964/2019, incluiu-se o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, conforme art. 1º, *caput*, IX.

Gabarito: CERTO

8) Ano: 2021 Banca: FGV Órgão: DPE-RJ (ADAPTADA)

Carminha foi condenada por tráfico de drogas privilegiado, após ser surpreendida na rodoviária da cidade do Rio de Janeiro, embarcando em ônibus com destino a Caxambu/MG, trazendo consigo dois quilogramas da substância vulgarmente conhecida como maconha. A sentença condenatória fixou a pena base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, sob o fundamento de que a quantidade de substância entorpecente justificava o incremento. Na segunda fase da dosimetria penal, reduziu a pena para 5 (anos), eis que quando da prática do crime Carminha contava vinte anos de idade, o que configura circunstância atenuante. Na terceira fase, majorou a pena de 1/6 por entender que se caracterizou o tráfico entre Estados da Federação, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (meses). Ainda nesta terceira fase, reduziu esta mesma pena por reconhecer que Carminha era primária, possuidora de bons antecedentes, sem que tivessem sido produzidas provas de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse à atividade criminosa. Contudo, escolheu reduzir a pena somente da metade, nada obstante a lei prever redução de até 2/3, sob o fundamento de que a quantidade de droga justificava fosse descartada a redução máxima. Assim, a pena definitiva restou fixada em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Por fim, a sentença fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena, aduzindo que a Lei dos Crimes Hediondos (Lei n.º 8.072/1990) impunha tal regime e deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito em razão da expressa vedação consagrada na Lei de Drogas (Lei n.º 11.343/2006), justamente no dispositivo que trata da causa de diminuição de pena do chamado tráfico de drogas privilegiado.



Levando em consideração ao caso concreto, as normas supracitadas e a jurisprudência consolidada, o dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos que determina a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta em razão da prática de crime hediondo ou equiparado é inconstitucional, o que já foi afirmado pelo STF, razão pela qual o regime deve ser fixado à luz das regras extraídas do Código Penal.

Comentário:

Corretíssimo! A imposição de regime fechado desde o início fere a CRFB/88, principalmente o princípio da individualização da pena. A pessoa deve ser apenada de forma proporcional à gravidade dos atos, de forma justa, levando em consideração as circunstâncias individuais daquele que praticou o fato criminoso. Nesse sentido, deve-se obedecer aos dispositivos do CP, levando em conta a primariedade ou reincidência e a quantidade de pena para, assim, subsequentemente, definir o regime de pena a ser adotado. Nesse sentido o STF entendeu:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. *É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.* 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido

Gabarito: Certo

9) Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TJ-PI

Constituem crimes hediondos, EXCETO:

- A) homicídio em atividade típica de grupo de extermínio praticada por um agente só;
- B) epidemia com resultado morte;
- C) favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável;
- D) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal;
- E) lesão corporal seguida de morte, quando praticada contra integrante do sistema prisional.

Comentário:

- A) Crime hediondo, conforme art. 1º, *caput*, I.
- B) Crime hediondo, conforme art. 1º, *caput*, VII.



C) Crime hediondo, conforme art. 1º, *caput*, VII.

D) *NÃO É CONSIDERADO CRIME HEDIONDO!*

E) Crime hediondo, conforme art. 1º, *caput*, I-A.

Gabarito: D

10) Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TJ-RO ADAPTADA

Leonardo foi condenado pela prática de um crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. No momento da execução da pena, o juiz verificou que Leonardo já ostentava em sua Folha de Antecedentes Criminais condenações pela prática de um crime de homicídio simples contra seu primo, ocorrido em razão de uma discussão familiar no ano de 2013; de um crime de estupro simples realizado no ano de 2012; e pela prática, no ano de 2011, do crime de extorsão qualificada pela morte. De acordo com a Lei nº 8.072/90, são considerados hediondos os seguintes crimes praticados por Leonardo:

A) homicídio simples, extorsão qualificada pela morte;

B) homicídio simples, estupro simples e extorsão qualificada pela morte;

C) estupro simples, extorsão qualificada pela morte e roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo;

D) homicídio simples e extorsão qualificada pela morte;

E) homicídio simples e estupro simples.

Comentário:

Em conformidade com o rol apresentado pela Lei de Crime Hediondos, serão considerados desta natureza, com base no caso concreto acima, os crimes roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, conforme, art. 1º, *caput*, II, "b", de estupro simples, conforme art. 1º, *caput*, V, e o crime de extorsão qualificada pela morte, conforme art. 1º, *caput*, III.

Gabarito: C

11) Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: SUSAM

A doutrina classifica os crimes, quanto à sua gravidade, como sendo de menor potencial ofensivo, de médio potencial ofensivo, de grave potencial ofensivo e hediondos. No tocante a



estes de maior gravidade, de acordo com a Lei nº 8.072/90 e a Constituição Federal, atentando-se à jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, assinale a afirmativa correta.

- A) O crime de associação para o tráfico é equiparado aos hediondos.
- B) O crime de homicídio híbrido (qualificado e privilegiado) ostenta a natureza de crime de hediondo.
- C) O crime de homicídio simples, em hipótese alguma, é considerado hediondo.
- D) O condenado pela prática de crime hediondo ou assemelhado pode iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime mais brando do que o fechado.
- E) O apenado reincidente específico em crime hediondo deverá cumprir 2/3 da pena para ter direito ao livramento condicional e 3/5 da pena para ter direito à progressão de regime.

Comentário:

- A) ERRADO. O crime de associação para o tráfico é crime autônomo e não pode ser equiparado ao crime hediondo (STJ, REsp 1.113.728/SC).
- B) ERRADO. Entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que o homicídio privilegiado qualificado não ostenta natureza hedionda, já que a circunstância de natureza subjetiva não integra o rol de crimes hediondos.
- C) ERRADO. O homicídio simples, se praticado no contexto de grupo de extermínio, ainda que só por uma pessoa, será considerado crime hediondo.
- D) CERTO. Em respeito ao princípio da individualização da pena, não mais prevalece o entendimento de que se deve cumprir em regime fechado, devendo obedecer aos requisitos previstos no art. 33 do CP, para a fixação dele.
- E) ERRADO. Atualmente a LEP determina o cumprimento em porcentagens de parte da pena, levando em consideração a primariedade ou não em crime hediondo.

Gabarito: D

12) Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: AL-MT

Avalie os tipos de crimes listados a seguir.

I. Extorsão mediante sequestro;

II. Estupro;



III. Qualquer homicídio, simples ou qualificado, desde que doloso;

IV. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. De acordo com a Lei n. 8.072/90, são considerados crimes hediondos:

A) I e II, somente.

B) I e III, somente.

C) I, II e IV, somente.

D) I, III e IV, somente.

E) II, III e IV, somente.

Comentário:

I. CERTO. Conforme art. 1º, *caput*, IV.

II. CERTO. Conforme art. 1º, *caput*, V.

III. ERRADO. No homicídio simples, apenas se praticado no contexto de grupo de extermínio, ainda que praticado por apenas um agente.

IV. CERTO. Conforme art. 1º, *caput*, VII-B.

Gabarito: C

13) Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: TJ-AM

A Lei n. 8.072/90 dispõe sobre os crimes hediondos, enquanto a Constituição Federal indica outros assemelhados, orientando o legislador a dar tratamento mais rigoroso a estas infrações. Atento à jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, as alternativas a seguir apresentam crimes que ostentam essa natureza, à exceção de uma. Assinale-a.

A) Estupro de vulnerável e tráfico de entorpecentes.

B) Tráfico de entorpecente e extorsão mediante sequestro

C) Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

D) Latrocínio e tortura.

E) Homicídio qualificado e tortura

Comentário:



Apenas a alternativa B ostenta um crime que não é hediondo ou equiparado a hediondo. Trata-se do crime de associação para o tráfico, pois é considerado de natureza autônoma (STJ, REsp 1.113.728/SC)

Gabarito: C

14) Ano: 2011 Banca: FGV Órgão: TRE-PA

Quanto aos crimes hediondos, analise os itens a seguir:

- I. extorsão qualificada;
- II. roubo com uso de meio insidioso;
- III. tráfico de animais silvestres;
- IV. epidemia com resultado morte.

É correto afirmar que são crimes hediondos somente os itens

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.
- E) I, II e III.

Comentário:

- I. CERTO. Conforme art. 1º, *caput*, III.
- II. ERRADO. Não existe previsão no rol dos crimes hediondos.
- III. ERRADO. Não existe previsão no rol dos crimes hediondos.
- IV. CERTO. Conforme art. 1º, *caput*, VII.

Gabarito: B

15. (FGV - Aluno Oficial (PM AM)/2022) Acerca dos crimes hediondos, previstos na Lei nº 8.072/90, assinale a opção que apresenta modalidade delitiva não incluída como hedionda.



- a) Epidemia com resultado lesão corporal grave.
- b) Roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave.
- c) Falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.
- d) Extorsão mediante sequestro.
- e) Favorecimento da prostituição de criança, adolescente ou de vulnerável.

Comentários

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

II - roubo: (...)

c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º);

VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998).

VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º).

IV - extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ 1º, 2º e 3º);

VII - epidemia com resultado **MORTE** (art. 267, § 1º).

O art. 1º, inciso VII, da Lei nº 8.072/90, prevê que é hediondo o crime de epidemia com resultado morte. Epidemia com resultado lesão corporal grave, por sua vez, não é hediondo.

Gabarito: A

16. (FGV - Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro/2021/XXVII) Sobre as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é correto afirmar que:

- a) seguindo o anseio legislativo de maior recrudescimento penal, o limite de cumprimento das penas privativas de liberdade poderá alcançar o patamar de quarenta anos, independentemente do momento da prática do delito;
- b) ainda que surtam efeitos na execução da pena e, portanto, no sistema carcerário, o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, I, do Código Penal) passou a ser considerado hediondo;
- c) o juiz não poderá receber a denúncia apenas com fundamento nas informações das declarações do réu que realizou a colaboração premiada, mas poderá decretar medidas cautelares reais;
- d) a exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá após dez anos do término do cumprimento da pena dos crimes graves contra a pessoa;
- e) cumprimento e/ou rescisão do acordo de não persecução penal é/são causa(s) interruptiva(s) da prescrição.

Comentários

Alternativa A: Incorreta. A mudança no art. 75 do CP somente se aplica aos crimes praticados após a entrada em vigor do Pacote Anticrime:

Limite das penas

CP, art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 (quarenta) anos.

Alternativa B: Correta. O crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo passou a ser hediondo com o Pacote Anticrime:



Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:
(...)
II - roubo:
(...)
b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B);

Alternativa C: Incorreta. O Magistrado não poderá receber a denúncia com fundamento apenas nas declarações do colaborador:

Lei nº 12.850/13, Art. 4º (...)
§ 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador:
I - medidas cautelares reais ou pessoais;
II - recebimento de denúncia ou queixa-crime;
III - sentença condenatória.

Alternativa D: Incorreta. O prazo para exclusão é de 20 anos:

Lei nº 12.037/2009, Art. 7º-A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá:
I - no caso de absolvição do acusado; ou
II - no caso de condenação do acusado, mediante requerimento, após decorridos **20 (vinte) anos** do cumprimento da pena.

Alternativa E: Incorreta. Trata-se de causa impeditiva da prescrição:

Código Penal
Causas impeditivas da prescrição
Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:
(...)
IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.

Gabarito: B

17. (FGV - OAB UNIFICADO - Nacional/2018/XXVI Exame) Matheus, José e Pedro, irmãos, foram condenados pela prática dos crimes de homicídio simples contra inimigo, roubo majorado pelo concurso de agentes e estupro simples, respectivamente. Após cumprirem parte das penas privativas de liberdade aplicadas, a mãe dos condenados procura o advogado da família para esclarecimentos sobre a possibilidade de serem beneficiados por decreto de indulto.

Com base apenas nas informações narradas, o advogado deverá esclarecer que, em tese,

- a) Matheus e José poderão ser beneficiados, pois os crimes praticados por eles não são classificados como hediondos, diferentemente do que ocorre com o crime imputado a Pedro.
- b) apenas José poderá ser beneficiado, pois os crimes praticados por Matheus e Pedro são classificados como hediondos.
- c) Matheus, José e Pedro poderão ser beneficiados, pois, apesar de hediondos os delitos praticados pelos três, o indulto poderá ser concedido em respeito ao princípio da individualização da pena.



d) Matheus, José e Pedro poderão ser beneficiados, tendo em visto que nenhum dos delitos praticados é classificado como hediondo.

Comentários:

Diante do caso narrado, percebe-se que Matheus, José e Pedro foram condenados pelos seguintes crimes:

Matheus - Homicídio Simples (Não hediondo).

José - Roubo majorado pelo concurso de agentes (Não hediondo).

Pedro - Estupro simples (Hediondo – art. 1º, V, da Lei nº 8.072/90).

Logo, ante a vedação do art. 2º, I, da Lei de Crimes Hediondos, apenas Pedro não faz jus ao indulto:

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

I - anistia, graça e indulto;

II - fiança.

Gabarito: A



QUESTÕES COMENTADAS – LEI Nº 9.296/96 – FGV



1. (FGV - Juiz Estadual (TJ MG)/2022) Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como os dispositivos da Lei nº 9.296/1996, acerca da interceptação telefônica, analise as afirmativas a seguir.

I. O prazo previsto na Lei nº 9.296/1996 para a duração de interceptação telefônica é de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado de forma sucessiva, enquanto for imprescindível como meio de prova, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

II. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a transcrição de todas as conversas captadas pela interceptação telefônica é necessária para garantir a fidedignidade das provas.

III. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz a requerimento do Ministério Público somente na investigação criminal.

Está correto o que se afirma em

- a) II, somente.
- b) III, somente.
- c) I, somente.
- d) I e III, somente.

Comentários

Item I: Correto. Segundo o STF (HC 83.515/RS), o prazo da interceptação pode ser **renovado indefinidamente**, desde que comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Com relação ao prazo, o art. 5º da lei estabelece que não poderá exceder 15 dias. As renovações também não poderão exceder tal prazo:

Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que **não poderá exceder o prazo de quinze dias**, renovável por igual tempo uma vez comprovada a **indispensabilidade do meio de prova**.

Item II: Incorreto. Segundo o STJ, não há necessidade de degravação (transcrição) integral das conversas captadas, desde que seja possibilitado o acesso pela defesa de todas as conversas:

STJ, Jurisprudência em Teses nº 117, item 9: Não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica, em sua integralidade, visto que a Lei n. 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido.

Item III: Incorreto. Segundo o art. 3º, II, da Lei nº 9.296/96, a interceptação telefônica pode ser determinada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, tanto na fase de investigação criminal, quanto na instrução processual penal:



Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento:
I - da autoridade policial, na investigação criminal;
II - do representante do **Ministério Público**, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Gabarito: C

2. (FGV - Delegado de Polícia (PC AM)/4ª Classe/2022) A interceptação de comunicações telefônicas depende de decisão judicial fundamentada, a qual não excederá quinze dias, renovável por igual período, apontando a indispensabilidade do meio de prova, indícios razoáveis de autoria e fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão, que poderá ser determinada de ofício ou por representação da autoridade policial ou do Parquet, devendo, nesses casos, o pedido demonstrar a necessidade da medida, com indicação dos meios a serem empregados.

Quanto ao uso da fundamentação *per relationem*, na jurisprudência do STJ, na interceptação telefônica é correto afirmar que

- a) a utilização da técnica, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação.
- b) não se admite a utilização da técnica da fundamentação *per relationem* para justificar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas ou sua prorrogação.
- c) a existência de representação da autoridade policial é suficiente para a aplicação da técnica da fundamentação *per relationem*, ainda que não haja incorporação formal na decisão judicial.
- d) a existência de manifestação do Ministério Público é suficiente para a aplicação da técnica da fundamentação *per relationem*, ainda que não haja incorporação formal na decisão judicial.
- e) a utilização da técnica, para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, depende de prévia decisão judicial fundamentada de forma autônoma.

Comentários

Motivação *per relationem* ou aliunde é aquela por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo. Segundo o STJ, é admissível o uso de tal forma de fundamentação:

(...) 3. Ademais, o entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação *per relationem*, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação (AgRg no AREsp n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 6/5/2021). E mais, admite-se o uso da motivação *per relationem* para justificar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas (AgRg no RHC n. 136.245/MG, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). Precedentes. (HC 654.131/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Assim, a alternativa A é o nosso gabarito, uma vez que reproduz trecho da jurisprudência do STJ. As demais alternativas, por sua vez, estão incorretas.

Gabarito: A



3. (FGV - Escrivão de Polícia (PC AM)/4ª Classe/2022) Durante as investigações da prática de crimes de corrupção ativa e passiva, delitos previstos no Art. 317 e 333 do Código Penal, a autoridade policial representou pela interceptação dos ramais telefônicos de dois investigados.

Sobre a medida de interceptação telefônica, aponte a afirmação correta.

- a) O juiz deve decidir o pedido no prazo de 48 horas.
- b) Durante a fase de investigação criminal, apenas o delegado de polícia pode requerer a interceptação.
- c) Preenchidos seus requisitos, a interceptação das comunicações telefônicas não poderá exceder o prazo de quinze dias, sem possibilidade de renovação.
- d) A interceptação é admissível no caso de crime punido com pena de detenção ou reclusão.
- e) Preenchidos seus requisitos, a interceptação das comunicações telefônicas não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual período quando ficar comprovada sua indispensabilidade.

Comentários

Alternativa A: Incorreta. O prazo para o juiz decidir o pedido de interceptação telefônica é de 24 horas:

Art. 4º O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.

§ 2º O juiz, no prazo máximo de **vinte e quatro horas**, decidirá sobre o pedido.

Alternativa B: Incorreta. Na fase de investigação criminal, o delegado pode representar pela interceptação, e o membro do Ministério Público pode requerer. Ademais, o juiz pode determinar a interceptação telefônica de ofício:

Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento:

I - da **autoridade policial**, na **investigação criminal**;

II - do representante do **Ministério Público**, na **investigação criminal** e na instrução processual penal.

Alternativa C: Incorreta. É possível a renovação da interceptação:

Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, **renovável por igual tempo** uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Alternativa D: Incorreta. Somente admite-se a decretação da interceptação telefônica nos crimes apenados com reclusão, conforme leitura *a contrario sensu* do art. 2º da lei:

Art. 2º **Não será admitida** a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - **o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.**

Alternativa E: Correta. É o que dispõe o art. 5º da lei:



Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Gabarito: E

4. (FGV - Analista Judiciário (TJDFT)/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2022) Ao proceder a investigação de associação para o tráfico de drogas, o Ministério Público, seguindo os requisitos e formalidades legais, solicitou a interceptação telefônica de diversos alvos. Em determinada etapa, ficou caracterizado que Rambão, sargento da Polícia Militar, durante o expediente, acobertava o tráfico ilícito, recebendo remuneração indevida para tanto. Em razão da caracterização de crime militar, houve a extração de peças para o órgão com atribuição para avaliar o oferecimento de denúncia perante a Justiça Militar Estadual.

No que se refere à interceptação telefônica, deve ser compartilhado o seguinte material:

- a) apenas os áudios que contêm conversas relevantes;
- b) apenas os áudios selecionados para renovação da medida;
- c) apenas os áudios que tenham locução do policial militar;
- d) apenas os áudios que indiquem condutas criminosas;
- e) a integralidade dos áudios.

Comentários

A jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que não é obrigatória a transcrição (degravação) integral das conversas captadas, no entanto, faz-se necessária a disponibilização integral do conteúdo das conversas obtidas:

A defesa deve ter **acesso à integralidade** das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível que as autoridades de persecução façam a seleção dos trechos que ficarão no processo e daqueles que serão extraídos. A apresentação de somente parcela dos áudios, cuja filtragem foi feita sem a presença do defensor, acarreta ofensa ao princípio da paridade de armas e ao direito à prova, porquanto a pertinência do acervo probatório não pode ser realizada apenas pela acusação, na medida em que gera vantagem desarrazoada em detrimento da defesa. STJ. 6ª Turma. REsp 1.795.341-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 07/05/2019 (Info 648).

Gabarito: E

5. (FGV - OAB UNIFICADO - Nacional/2022/XXXVI Exame) No curso de inquérito que, no início da pandemia de Covid-19, apura a prática do crime contra as relações de consumo descrito no Art. 7º, inciso VI, da Lei nº 8.137/90, a autoridade policial representa pela interceptação do ramal telefônico de João, comerciante indiciado, sustentando a imprescindibilidade da medida para a investigação criminal.

O crime em questão consiste na sonegação ou retenção de insumos e bens, para fim de especulação, e é punido com pena de detenção de 2 a 5 anos ou multa. A interceptação é autorizada pelo prazo de quinze dias, em decisão fundamentada, na qual o juízo considera demonstrada sua necessidade, bem como a existência de indícios suficientes de autoria.



No caso narrado, o(a) advogado(a) do comerciante poderia sustentar a ilegalidade da interceptação das comunicações telefônicas, porque

- a) o prazo fixado pelo juiz excede o legalmente permitido.
- b) a interceptação não é admitida quando o fato objeto da investigação constitui infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.
- c) a interceptação não é admitida quando o fato objeto da investigação constitui infração penal cuja pena máxima não seja superior a cinco anos.
- d) caberia apenas ao Ministério Público requerê-la.

Comentários

Alternativa A: Incorreta. O prazo máximo da interceptação é de 15 dias, renovável, indefinidamente, por igual período, desde que comprovada a indispensabilidade do meio de prova:

Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que **não poderá exceder o prazo de quinze dias**, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Alternativa B: Correta. É o que estabelece o art. 2º, III, da Lei nº 9.296/96:

Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
(...)
III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Alternativa C: Incorreta. Conforme o teor do art. 2º (acima transcrito), não se admite a interceptação quando a infração seja apenada com detenção. Caso seja prevista pena de reclusão, independentemente do quantum mínimo e máximo, admite-se a interceptação telefônica.

Alternativa D: Incorreta. Tendo em vista que ainda está na fase de inquérito policial, é possível que o Delegado represente pela interceptação.

Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento:
I - da **autoridade policial**, na investigação criminal;
II - do representante do **Ministério Público**, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Gabarito: B

6. (FGV - Aluno-Oficial (PM SP)/2021) Oficial de Polícia Militar investigava, por meio de procedimento próprio, a prática de infração disciplinar por determinado policial militar. Com objetivo de obter provas do ilícito funcional, o oficial interceptou diretamente ligação telefônica realizada entre o policial investigado e terceira pessoa.

De acordo com a Constituição da República, a prova obtida com o grampo telefônico é

- a) ilícita, pois é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial ou legislativa, para fins de investigação criminal, civil ou administrativa.
- b) ilícita, pois é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.



- c) lícita, pois a regra geral da inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas não se aplica a oficiais da Polícia Militar no exercício da função.
- d) lícita, pois a regra geral da inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas se aplica também a oficiais da Polícia Militar, exceto quando tiver objetivo de instrução de processo administrativo disciplinar.
- e) ilícita, pois a regra geral da inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas se aplica também a oficiais da Polícia Militar, exceto quando tiver objetivo de investigação de crime militar.

Comentários

Alternativa B: Correta. A interceptação telefônica pelo oficial foi ilícita, uma vez que não obteve ordem judicial para tanto. Ademais, não é admissível a interceptação para apuração de infração disciplinar, por meio de procedimento administrativo, somente para investigação criminal e investigação processual penal:

CF/88, art. 5º, XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Lei nº 9.296/96, art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob sigilo de justiça.

Gabarito: B

7. (FGV - Agente de Polícia Civil (RN)/2021) A Lei nº 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica) disciplina o procedimento de interceptação telefônica, tratando-se de medida cautelar probatória.

A referida medida:

- a) pode ser decretada pelo juiz, durante o inquérito, de ofício ou após representação da autoridade policial, por prazo indeterminado se o crime for de natureza hedionda;
- b) não admite prorrogação, caso fixada pelo prazo inicial de quinze dias;
- c) pode ser requerida e deferida diretamente pelo juiz com base exclusivamente em denúncia anônima;
- d) pode ser deferida independentemente da espécie de sanção penal cominada ao crime investigado;
- e) não será admitida quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis.

Comentários

Alternativas A e B: Incorretas. Independentemente do crime praticado, o prazo não pode exceder a 15 dias, admitindo renovação por igual período.

Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Alternativa C: Incorreta. Não é possível a decretação da interceptação com base exclusivamente em denúncia anônima, sendo necessária a presença de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal:



Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

Alternativa D: Incorreta. Para que seja possível a decretação da interceptação telefônica é necessário que o crime seja apenado com reclusão:

Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

(...)

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Alternativa E: Correta. É o que dispõe o art. 2º, II, da lei:

Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

[...]

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

Gabarito: E

8. (FGV - Notário e Registrador (TJ SC)/Remoção/2021) Durante investigações em relação a gravíssimo crime de organização criminosa que envolveria funcionários públicos, o Ministério Público constatou, após realização de diversas diligências, a indispensabilidade de interceptação das conversas telefônicas dos investigados. Em razão disso, apresentou requerimento ao Poder Judiciário para que fosse decretada tal interceptação, antes mesmo do oferecimento da denúncia. O magistrado competente deferiu o requerimento do Ministério Público, destacando que a interceptação deveria durar quinze dias, além de decretar a prisão temporária de dois dos investigados ao verificar a imprescindibilidade para as investigações e confirmar a gravidade do caso, criticando o Ministério Público pela ausência de pedido nesse sentido.

Considerando as informações expostas, a decisão do magistrado foi:

- a) válida em relação à prisão temporária, mas inválida no que tange à interceptação telefônica, pois não poderia ter sido prevista pelo prazo inicial de quinze dias, apesar de poder ser decretada durante as investigações;
- b) totalmente correta, pois possível a interceptação telefônica durante as investigações, e a prisão temporária foi válida, tendo em vista que a imprescindibilidade para a investigação é um de seus fundamentos;
- c) inválida em relação à interceptação telefônica, que não poderia ocorrer durante as investigações, antes do oferecimento da denúncia, mas válida em relação à prisão temporária;
- d) totalmente equivocada, pois não poderia ter determinado a interceptação telefônica durante as investigações nem decretado a prisão antes do oferecimento da denúncia;
- e) válida em relação à interceptação telefônica, que poderá ocorrer durante as investigações, mas inválida em relação à decretação da prisão temporária.

Comentários

A presente questão aborda duas leis: a Lei de Prisão Temporária e a Lei de Interceptação Telefônica.



Verifica-se que a decretação da interceptação telefônica foi válida, posto que é admissível durante a investigação e o prazo máximo é de 15 dias:

Lei nº 9.296/96

Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento:

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que **não poderá exceder o prazo de quinze dias**, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Já a prisão temporária decretada é inválida, uma vez que decretada de ofício pelo juiz, o que está em desacordo com o artigo 2º da Lei nº 7.960/89:

Lei nº 7.960/89

Art. 2º A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da **representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público**, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

Gabarito: E

9. (FGV - OAB UNIFICADO - Nacional/2019/XXVIII Exame) A autoridade policial recebeu denúncia anônima informando que Gabriel seria autor de um crime de apropriação indébita (Art. 168 do CP. Pena: 01 a 04 anos de reclusão e multa). Realizou, então, diligências para verificar a relevância daquela informação e, após constatar que havia motivos para justificar o início de investigação, instaurou inquérito para apurar a infração penal antes mencionada, indiciando Gabriel.

O primeiro ato da investigação foi requerer, ao juízo competente, interceptação das comunicações telefônicas de Gabriel, pedido esse que foi deferido. Após a interceptação, a autoridade policial buscou obter outros elementos informativos, ouvindo a vítima e testemunhas que tinham conhecimento dos fatos e da autoria delitiva.

Após o fim do prazo de 15 dias fixado para interceptação, com nova representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, o juiz deferiu a prorrogação da medida, reiterando os termos da decisão que autorizou a medida inicial e destacando que aqueles fundamentos persistiam e foram confirmados pelo teor das transcrições das conversas já obtidas.

Gabriel, no curso das investigações, foi intimado para prestar esclarecimentos, momento em que entrou em contato com seu advogado, que obteve acesso ao procedimento.

Considerando as informações narradas, o(a) advogado(a) de Gabriel poderá questionar a interceptação telefônica realizada, porque



- a) a primeira notícia do crime foi oriunda de denúncia anônima, o que impede que seja instaurada investigação, ainda que a autoridade policial realize diligências para confirmar a necessidade de iniciar procedimento investigatório.
- b) o crime investigado é punido com pena de reclusão que não ultrapassa 04 anos de pena privativa de liberdade.
- c) a prova da infração poderia ter sido obtida por outros meios disponíveis.
- d) a decisão de prorrogação do prazo da medida utilizou-se de fundamentação *per relationem*, o que não é admitido no Processo Penal brasileiro.

Comentários

Alternativa A: Incorreta. A denúncia anônima, por si só, não é admitida para a interceptação telefônica, tampouco pode ser instaurado inquérito policial com base exclusivamente nela, devendo ser realizadas diligências confirmatórias. Uma vez instaurado inquérito (ou iniciada a ação penal), é possível que seja realizada a interceptação das comunicações telefônicas.

Alternativa B: Incorreta. Para que seja possível a decretação da interceptação telefônica, basta que o crime seja apenado com reclusão, independentemente do quantum mínimo e máximo:

Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Alternativa C: Correta. Caso a prova da infração possa ser feita por outros meios, não se admite a interceptação telefônica:

Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

Alternativa D: Incorreta. É possível o uso de fundamentação *per relationem* para prorrogar o prazo da medida. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

(...) 3. Ademais, o entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação *per relationem*, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação (AgRg no AREsp n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 6/5/2021). E mais, admite-se o uso da motivação *per relationem* para justificar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas (AgRg no RHC n. 136.245/MG, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). Precedentes. (HC 654.131/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Gabarito: C

10. (FGV - Especialista Legislativo Municipal (CM Salvador)/Advogado Legislativo/2018) Durante determinada investigação penal de crime de associação para o tráfico, entendendo pela existência de indícios de autoria e inexistência de outros meios para obtenção da prova, a autoridade policial representou pela decretação da interceptação das comunicações das linhas telefônicas de titularidade de determinado investigado. Ao receber o pedido, o magistrado, de maneira fundamentada, autorizou a interceptação pelo prazo inicial de 30



(trinta) dias, deixando claro que eventual pedido de prorrogação desse prazo deveria ser devidamente fundamentado.

Com base apenas nas informações narradas, é correto afirmar que:

- a) a interceptação das comunicações telefônicas não poderia ser requerida pela autoridade policial, dependendo a autorização de pedido expresso do Ministério Público;
- b) a interceptação das comunicações telefônicas não poderia ser autorizada durante as investigações, sob pena de violação do sistema acusatório;
- c) o crime de associação para o tráfico, diante da sanção penal prevista, não admite interceptação das comunicações telefônicas;
- d) o prazo fixado pelo magistrado na decisão que autorizou a interceptação das comunicações telefônicas não é válido;
- e) a decisão que determinou a interceptação das comunicações telefônicas foi válida, diante do crime investigado, da representação da autoridade policial e do prazo fixado.

Comentários

Alternativas A e B: Incorretas. A interceptação telefônica pode ser decretada mediante representação da autoridade policial, durante as investigações:

Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento:
I - da autoridade policial, na investigação criminal; (...)

Alternativa C: Incorreta. O crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06 possui pena de reclusão, requisito exigido pelo art. 2º, III, da Lei nº 9.296/96 para que seja possível a decretação da interceptação telefônica:

- Lei nº 11.343/06
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Lei nº 9.296/96
Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
(...)
III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Alternativa D: Correta. O prazo máximo da interceptação não pode exceder 15 dias. Portanto, incorreta a decisão do juiz que autorizou a interceptação das comunicações pelo prazo de 30 dias:

Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Alternativa E: Incorreta. Como vimos nas alternativas acima, a decisão que determinou a interceptação das comunicações telefônicas foi válida, diante do crime investigado, da representação da autoridade policial, mas não o foi quanto ao período autorizado.

Gabarito: D



11. (FGV - Advogado (ALE-RO)/2018) Com dúvidas sobre as medidas que poderiam ser adotadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) a ser instaurada, deputados estaduais solicitaram esclarecimentos aos advogados da Assembleia Legislativa, em especial sobre o tema interceptação de conversas telefônicas.

Com base nas previsões constitucionais e na Lei nº 9.296/96, deverá ser esclarecido que a interceptação de comunicações telefônicas

- a) poderá ser determinada diretamente pela CPI, mas o prazo inicial máximo será de 15 dias.
- b) poderá ser determinada diretamente pela CPI, desde que instaurada para apurar também infrações de natureza penal, sejam elas punidas com reclusão ou detenção.
- c) não poderá ser determinada diretamente pela CPI, dependendo, dentre outros requisitos, de autorização judicial, sendo o prazo inicial máximo de 30 dias.
- d) não poderá ser determinada diretamente pela CPI, dependendo, dentre outros requisitos, de autorização judicial, da existência de indícios de autoria e o fato investigado deve constituir crime, seja punido com pena de detenção ou reclusão.
- e) não poderá ser determinada diretamente pela CPI, dependendo, dentre outros requisitos, de autorização judicial e que a prova não possa ser obtida por outros meios disponíveis.

Comentários

Uma CPI não pode decretar diretamente a interceptação telefônica, dependendo sempre de autorização judicial.

Apesar de o art. 58, §3º da CF afirmar que as CPI's terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, o STF entende que, nos casos em que a CF exige expressamente ordem judicial, o ato só pode ser praticado com autorização do Poder Judiciário.

A decretação da interceptação telefônica é um desses atos que a CF exige, expressamente, autorização judicial para sua decretação:

CF/88, art. 5º, XII - **é inviolável o sigilo** da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e **das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial**, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Gabarito: E

12. (FGV - Procurador (ALE-RJ)/2017) Comissão Parlamentar de Inquérito de determinada Assembleia Legislativa, regularmente instaurada, determina a interceptação de comunicações telefônicas de Jorge, com base na Lei nº 9.296/96, bem como a quebra do sigilo de dados telefônicos de João, sendo que ambos figuravam na condição de investigados. Apenas com base nas informações obtidas por esses meios, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Jorge e João, encaminhando junto com a inicial acusatória a transcrição das conversas obtidas com a interceptação de Jorge e a relação de dados telefônicos de João.

Apenas com base nas informações narradas e na posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que:

- a) a relação de dados telefônicos de João configura prova válida, enquanto a transcrição a partir da interceptação das conversas telefônicas de Jorge configura prova ilícita;
- b) ambas as provas, oriundas da interceptação telefônica e da quebra de sigilo de dados, devem ser consideradas válidas;



- c) ambas as provas, oriundas da interceptação telefônica e da quebra de sigilo de dados, são ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos;
- d) ambas as provas, oriundas da interceptação telefônica e da quebra de sigilo de dados, são ilícitas, mas podem continuar nos autos em razão da teoria da fonte independente;
- e) o registro dos dados telefônicos de João configura prova ilícita, enquanto a transcrição das conversas de Jorge, obtidas por interceptação telefônica, configura prova válida.

Comentários

Como visto na questão anterior, uma CPI não pode decretar diretamente a interceptação telefônica, dependendo sempre de autorização judicial.

A decretação da interceptação telefônica é um desses atos que a CF exige, expressamente, autorização judicial para sua decretação:

CF/88, art. 5º, XII - **é inviolável o sigilo** da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e **das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial**, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Dessa forma, a decretação da interceptação telefônica pela CPI é **prova inválida**.

A obtenção de **dados telefônicos**, por sua vez, pode ser feita diretamente pela CPI, sem necessidade de autorização judicial. Assim, tal **prova é válida** no procedimento apresentado.

Gabarito: A



LISTA DE QUESTÕES - FGV

1) Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: Câmara dos Deputados

Acerca dos crimes hediondos, analise as disposições a seguir.

I. Somente os crimes consumados definidos em lei são considerados hediondos, descabendo ao magistrado estender o rol legal.

II. Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, suspensão condicional da pena e livramento condicional.

III. Em caso de condenação, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Está correto o que se afirma em

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III, apenas.
- E) I, II e III.

2) Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-AP

Sávio, delegado de polícia, relata um inquérito policial que tem por objeto a prática, em novembro de 2023, de um crime hediondo praticado por Fabiano. A autoridade policial aproveita a oportunidade para ler, nas nuances, a legislação de regência, atualizando-se sobre a temática. Em observância às disposições da Lei n.º 8.072/1990, Fabiano praticou o crime de:

- A) tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade privilegiada;
- B) roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca;
- C) furto qualificado pelo emprego de explosivo;
- D) condescendência criminosa;
- E) tráfico de influência.



3) Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: TCE-TO

Relativamente aos crimes previstos na Lei nº 8.072/1990, NÃO é considerado como crime hediondo ou equiparado o crime de:

- A) genocídio;
- B) estupro;
- C) furto qualificado pelo emprego de explosivo;
- D) constituição de milícia privada;
- E) falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

4) Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: SEJUSP-MG

José efetuou em 2022 um roubo no meio da rua, em menos de 1 minuto, utilizando-se de uma faca de cozinha para ameaçar a vítima. Na mesma ocasião, portava ilegalmente arma de fogo de uso proibido, que se encontrava fechada em sua mochila, mas esta arma não foi mostrada ou anunciado seu porte à vítima do roubo. Nos termos da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), é correto afirmar que

- A) José não praticou nenhum crime hediondo, já que a Lei nº 8.072/1990 somente abarca os crimes contra a vida, previstos no Título I, Capítulo I da Parte Especial do Código Penal.
- B) José praticou um crime não hediondo e um crime hediondo, já que o crime de roubo, mediante ameaça com faca, é enumerado na Lei nº 8.072/1990 como uma das espécies de crimes hediondos.
- C) José praticou duas modalidades de crimes hediondos, insuscetíveis de graça ou anistia, mas que admitem a fiança, por se tratar de crimes contra o patrimônio.
- D) José praticou duas modalidades de crimes hediondos, insuscetíveis de graça, anistia ou fiança.
- E) José praticou um crime não hediondo e um crime hediondo, já que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é enumerado na Lei nº 8.072/1990 como uma das espécies de crimes hediondos.

5) Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: TJ-SC

NÃO é considerado como crime hediondo o crime de:



- A) constituição de milícia privada;
- B) porte ilegal de arma de fogo de uso proibido;
- C) furto qualificado pelo emprego de explosivo;
- D) roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo;
- E) extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima.

6) Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: PC-AM

A Lei dos Crimes Hediondos (8072/90) contempla tratamento mais rigoroso a diversos crimes nela previstos, tanto no seu artigo 1º, que prevê os crimes hediondos propriamente ditos, quanto no seu artigo 2º, que contempla os chamados crimes hediondos por equiparação. A caracterização de um crime como hediondo faz com que determinados institutos sejam vedados. Dentre as proibições legais não está

- A) fiança.
- B) liberdade provisória.
- C) graça.
- D) indulto.
- E) anistia.

7) Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: TJ-MG ADAPTADA

Acerca dos crimes contra o patrimônio, com base nas disposições legais, na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990) e na jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, julgue a afirmativa abaixo:

O furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum é crime hediondo, na forma da Lei nº 8.072/1990.

8) Ano: 2021 Banca: FGV Órgão: DPE-RJ (ADAPTADA)

Carminha foi condenada por tráfico de drogas privilegiado, após ser surpreendida na rodoviária da cidade do Rio de Janeiro, embarcando em ônibus com destino a Caxambu/MG, trazendo



consigo dois quilogramas da substância vulgarmente conhecida como maconha. A sentença condenatória fixou a pena base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, sob o fundamento de que a quantidade de substância entorpecente justificava o incremento. Na segunda fase da dosimetria penal, reduziu a pena para 5 (anos), eis que quando da prática do crime Carminha contava vinte anos de idade, o que configura circunstância atenuante. Na terceira fase, majorou a pena de 1/6 por entender que se caracterizou o tráfico entre Estados da Federação, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (meses). Ainda nesta terceira fase, reduziu esta mesma pena por reconhecer que Carminha era primária, possuidora de bons antecedentes, sem que tivessem sido produzidas provas de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse à atividade criminosa. Contudo, escolheu reduzir a pena somente da metade, nada obstante a lei prever redução de até 2/3, sob o fundamento de que a quantidade de droga justificava fosse descartada a redução máxima. Assim, a pena definitiva restou fixada em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Por fim, a sentença fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena, aduzindo que a Lei dos Crimes Hediondos (Lei n.º 8.072/1990) impunha tal regime e deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito em razão da expressa vedação consagrada na Lei de Drogas (Lei n.º 11.343/2006), justamente no dispositivo que trata da causa de diminuição de pena do chamado tráfico de drogas privilegiado.

Levando em consideração ao caso concreto, as normas supracitadas e a jurisprudência consolidada, o dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos que determina a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta em razão da prática de crime hediondo ou equiparado é inconstitucional, o que já foi afirmado pelo STF, razão pela qual o regime deve ser fixado à luz das regras extraídas do Código Penal.

9) Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TJ-PI

Constituem crimes hediondos, EXCETO:

- A) homicídio em atividade típica de grupo de extermínio praticada por um agente só;
- B) epidemia com resultado morte;
- C) favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável;
- D) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal;
- E) lesão corporal seguida de morte, quando praticada contra integrante do sistema prisional.



10) Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TJ-RO ADAPTADA

Leonardo foi condenado pela prática de um crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. No momento da execução da pena, o juiz verificou que Leonardo já ostentava em sua Folha de Antecedentes Criminais condenações pela prática de um crime de homicídio simples contra seu primo, ocorrido em razão de uma discussão familiar no ano de 2013; de um crime de estupro simples realizado no ano de 2012; e pela prática, no ano de 2011, do crime de extorsão qualificada pela morte. De acordo com a Lei nº 8.072/90, são considerados hediondos os seguintes crimes praticados por Leonardo:

- A) homicídio simples, extorsão qualificada pela morte;
- B) homicídio simples, estupro simples e extorsão qualificada pela morte;
- C) estupro simples, extorsão qualificada pela morte e roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo;
- D) homicídio simples e extorsão qualificada pela morte;
- E) homicídio simples e estupro simples.

11) Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: SUSAM

A doutrina classifica os crimes, quanto à sua gravidade, como sendo de menor potencial ofensivo, de médio potencial ofensivo, de grave potencial ofensivo e hediondos. No tocante a estes de maior gravidade, de acordo com a Lei nº 8.072/90 e a Constituição Federal, atentando-se à jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, assinale a afirmativa correta.

- A) O crime de associação para o tráfico é equiparado aos hediondos.
- B) O crime de homicídio híbrido (qualificado e privilegiado) ostenta a natureza de crime de hediondo.
- C) O crime de homicídio simples, em hipótese alguma, é considerado hediondo.
- D) O condenado pela prática de crime hediondo ou assemelhado pode iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime mais brando do que o fechado.
- E) O apenado reincidente específico em crime hediondo deverá cumprir 2/3 da pena para ter direito ao livramento condicional e 3/5 da pena para ter direito à progressão de regime.

12) Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: AL-MT



Avalie os tipos de crimes listados a seguir.

I. Extorsão mediante sequestro;

II. Estupro;

III. Qualquer homicídio, simples ou qualificado, desde que doloso;

IV. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. De acordo com a Lei n. 8.072/90, são considerados crimes hediondos:

A) I e II, somente.

B) I e III, somente.

C) I, II e IV, somente.

D) I, III e IV, somente.

E) II, III e IV, somente.

13) Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: TJ-AM

A Lei n. 8.072/90 dispõe sobre os crimes hediondos, enquanto a Constituição Federal indica outros assemelhados, orientando o legislador a dar tratamento mais rigoroso a estas infrações. Atento à jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, as alternativas a seguir apresentam crimes que ostentam essa natureza, à exceção de uma. Assinale-a.

A) Estupro de vulnerável e tráfico de entorpecentes.

B) Tráfico de entorpecente e extorsão mediante sequestro

C) Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

D) Latrocínio e tortura.

E) Homicídio qualificado e tortura

14) Ano: 2011 Banca: FGV Órgão: TRE-PA

Quanto aos crimes hediondos, analise os itens a seguir:

I. extorsão qualificada;



II. roubo com uso de meio insidioso;

III. tráfico de animais silvestres;

IV. epidemia com resultado morte.

É correto afirmar que são crimes hediondos somente os itens

A) I e III.

B) I e IV.

C) II e III.

D) II e IV.

E) I, II e III.

15. (FGV - Aluno Oficial (PM AM)/2022) Acerca dos crimes hediondos, previstos na Lei nº 8.072/90, assinale a opção que apresenta modalidade delitiva não incluída como hedionda.

- a) Epidemia com resultado lesão corporal grave.
- b) Roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave.
- c) Falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.
- d) Extorsão mediante sequestro.
- e) Favorecimento da prostituição de criança, adolescente ou de vulnerável.

16. (FGV - Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro/2021/XXVII) Sobre as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é correto afirmar que:

- a) seguindo o anseio legislativo de maior recrudescimento penal, o limite de cumprimento das penas privativas de liberdade poderá alcançar o patamar de quarenta anos, independentemente do momento da prática do delito;
- b) ainda que surtam efeitos na execução da pena e, portanto, no sistema carcerário, o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, I, do Código Penal) passou a ser considerado hediondo;
- c) o juiz não poderá receber a denúncia apenas com fundamento nas informações das declarações do réu que realizou a colaboração premiada, mas poderá decretar medidas cautelares reais;
- d) a exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá após dez anos do término do cumprimento da pena dos crimes graves contra a pessoa;
- e) cumprimento e/ou rescisão do acordo de não persecução penal é/são causa(s) interruptiva(s) da prescrição.



17. (FGV - OAB UNIFICADO - Nacional/2018/XXVI Exame) Matheus, José e Pedro, irmãos, foram condenados pela prática dos crimes de homicídio simples contra inimigo, roubo majorado pelo concurso de agentes e estupro simples, respectivamente. Após cumprirem parte das penas privativas de liberdade aplicadas, a mãe dos condenados procura o advogado da família para esclarecimentos sobre a possibilidade de serem beneficiados por decreto de indulto.

Com base apenas nas informações narradas, o advogado deverá esclarecer que, em tese,

- a) Matheus e José poderão ser beneficiados, pois os crimes praticados por eles não são classificados como hediondos, diferentemente do que ocorre com o crime imputado a Pedro.
- b) apenas José poderá ser beneficiado, pois os crimes praticados por Matheus e Pedro são classificados como hediondos.
- c) Matheus, José e Pedro poderão ser beneficiados, pois, apesar de hediondos os delitos praticados pelos três, o indulto poderá ser concedido em respeito ao princípio da individualização da pena.
- d) Matheus, José e Pedro poderão ser beneficiados, tendo em visto que nenhum dos delitos praticados é classificado como hediondo.



GABARITO

GABARITO



01	02	03	04	05
D	C	D	E	A
06	07	08	09	10
B	Certo	Certo	D	C
11	12	13	14	15
D	C	C	B	A
16	17			
B	A			



LISTA DE QUESTÕES – LEI Nº 9.296/96 – FGV

1. (FGV - Juiz Estadual (TJ MG)/2022) Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como os dispositivos da Lei nº 9.296/1996, acerca da interceptação telefônica, analise as afirmativas a seguir.

I. O prazo previsto na Lei nº 9.296/1996 para a duração de interceptação telefônica é de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado de forma sucessiva, enquanto for imprescindível como meio de prova, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

II. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a transcrição de todas as conversas captadas pela interceptação telefônica é necessária para garantir a fidedignidade das provas.

III. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz a requerimento do Ministério Público somente na investigação criminal.

Está correto o que se afirma em

- a) II, somente.
- b) III, somente.
- c) I, somente.
- d) I e III, somente.

2. (FGV - Delegado de Polícia (PC AM)/4ª Classe/2022) A interceptação de comunicações telefônicas depende de decisão judicial fundamentada, a qual não excederá quinze dias, renovável por igual período, apontando a indispensabilidade do meio de prova, indícios razoáveis de autoria e fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão, que poderá ser determinada de ofício ou por representação da autoridade policial ou do Parquet, devendo, nesses casos, o pedido demonstrar a necessidade da medida, com indicação dos meios a serem empregados.

Quanto ao uso da fundamentação *per relationem*, na jurisprudência do STJ, na interceptação telefônica é correto afirmar que

- a) a utilização da técnica, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação.
- b) não se admite a utilização da técnica da fundamentação *per relationem* para justificar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas ou sua prorrogação.
- c) a existência de representação da autoridade policial é suficiente para a aplicação da técnica da fundamentação *per relationem*, ainda que não haja incorporação formal na decisão judicial.
- d) a existência de manifestação do Ministério Público é suficiente para a aplicação da técnica da fundamentação *per relationem*, ainda que não haja incorporação formal na decisão judicial.
- e) a utilização da técnica, para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, depende de prévia decisão judicial fundamentada de forma autônoma.



3. (FGV - Escrivão de Polícia (PC AM)/4ª Classe/2022) Durante as investigações da prática de crimes de corrupção ativa e passiva, delitos previstos no Art. 317 e 333 do Código Penal, a autoridade policial representou pela interceptação dos ramais telefônicos de dois investigados.

Sobre a medida de interceptação telefônica, aponte a afirmação correta.

- a) O juiz deve decidir o pedido no prazo de 48 horas.
- b) Durante a fase de investigação criminal, apenas o delegado de polícia pode requerer a interceptação.
- c) Preenchidos seus requisitos, a interceptação das comunicações telefônicas não poderá exceder o prazo de quinze dias, sem possibilidade de renovação.
- d) A interceptação é admissível no caso de crime punido com pena de detenção ou reclusão.
- e) Preenchidos seus requisitos, a interceptação das comunicações telefônicas não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual período quando ficar comprovada sua indispensabilidade.

4. (FGV - Analista Judiciário (TJDFT)/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2022) Ao proceder a investigação de associação para o tráfico de drogas, o Ministério Público, seguindo os requisitos e formalidades legais, solicitou a interceptação telefônica de diversos alvos. Em determinada etapa, ficou caracterizado que Rambão, sargento da Polícia Militar, durante o expediente, acobertava o tráfico ilícito, recebendo remuneração indevida para tanto. Em razão da caracterização de crime militar, houve a extração de peças para o órgão com atribuição para avaliar o oferecimento de denúncia perante a Justiça Militar Estadual.

No que se refere à interceptação telefônica, deve ser compartilhado o seguinte material:

- a) apenas os áudios que contêm conversas relevantes;
- b) apenas os áudios selecionados para renovação da medida;
- c) apenas os áudios que tenham locução do policial militar;
- d) apenas os áudios que indiquem condutas criminosas;
- e) a integralidade dos áudios.

5. (FGV - OAB UNIFICADO - Nacional/2022/XXXVI Exame) No curso de inquérito que, no início da pandemia de Covid-19, apura a prática do crime contra as relações de consumo descrito no Art. 7º, inciso VI, da Lei nº 8.137/90, a autoridade policial representa pela interceptação do ramal telefônico de João, comerciante indiciado, sustentando a imprescindibilidade da medida para a investigação criminal.

O crime em questão consiste na sonegação ou retenção de insumos e bens, para fim de especulação, e é punido com pena de detenção de 2 a 5 anos ou multa. A interceptação é autorizada pelo prazo de quinze dias, em decisão fundamentada, na qual o juízo considera demonstrada sua necessidade, bem como a existência de indícios suficientes de autoria.

No caso narrado, o(a) advogado(a) do comerciante poderia sustentar a ilegalidade da interceptação das comunicações telefônicas, porque



- a) o prazo fixado pelo juiz excede o legalmente permitido.
- b) a interceptação não é admitida quando o fato objeto da investigação constitui infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.
- c) a interceptação não é admitida quando o fato objeto da investigação constitui infração penal cuja pena máxima não seja superior a cinco anos.
- d) caberia apenas ao Ministério Público requerê-la.

6. (FGV - Aluno-Oficial (PM SP)/2021) Oficial de Polícia Militar investigava, por meio de procedimento próprio, a prática de infração disciplinar por determinado policial militar. Com objetivo de obter provas do ilícito funcional, o oficial interceptou diretamente ligação telefônica realizada entre o policial investigado e terceira pessoa.

De acordo com a Constituição da República, a prova obtida com o grampo telefônico é

- a) ilícita, pois é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial ou legislativa, para fins de investigação criminal, civil ou administrativa.
- b) ilícita, pois é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
- c) lícita, pois a regra geral da inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas não se aplica a oficiais da Polícia Militar no exercício da função.
- d) lícita, pois a regra geral da inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas se aplica também a oficiais da Polícia Militar, exceto quando tiver objetivo de instrução de processo administrativo disciplinar.
- e) ilícita, pois a regra geral da inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas se aplica também a oficiais da Polícia Militar, exceto quando tiver objetivo de investigação de crime militar.

7. (FGV - Agente de Polícia Civil (RN)/2021) A Lei nº 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica) disciplina o procedimento de interceptação telefônica, tratando-se de medida cautelar probatória.

A referida medida:

- a) pode ser decretada pelo juiz, durante o inquérito, de ofício ou após representação da autoridade policial, por prazo indeterminado se o crime for de natureza hedionda;
- b) não admite prorrogação, caso fixada pelo prazo inicial de quinze dias;
- c) pode ser requerida e deferida diretamente pelo juiz com base exclusivamente em denúncia anônima;
- d) pode ser deferida independentemente da espécie de sanção penal cominada ao crime investigado;
- e) não será admitida quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis.

8. (FGV - Notário e Registrador (TJ SC)/Remoção/2021) Durante investigações em relação a gravíssimo crime de organização criminosa que envolveria funcionários públicos, o Ministério Público constatou, após realização de diversas diligências, a indispensabilidade de interceptação das conversas telefônicas dos investigados. Em razão disso, apresentou requerimento ao Poder Judiciário para que fosse decretada tal interceptação, antes mesmo do oferecimento da denúncia. O magistrado competente deferiu o requerimento do Ministério Público, destacando que a interceptação deveria durar quinze dias, além de



decretar a prisão temporária de dois dos investigados ao verificar a imprescindibilidade para as investigações e confirmar a gravidade do caso, criticando o Ministério Público pela ausência de pedido nesse sentido.

Considerando as informações expostas, a decisão do magistrado foi:

- a) válida em relação à prisão temporária, mas inválida no que tange à interceptação telefônica, pois não poderia ter sido prevista pelo prazo inicial de quinze dias, apesar de poder ser decretada durante as investigações;
- b) totalmente correta, pois possível a interceptação telefônica durante as investigações, e a prisão temporária foi válida, tendo em vista que a imprescindibilidade para a investigação é um de seus fundamentos;
- c) inválida em relação à interceptação telefônica, que não poderia ocorrer durante as investigações, antes do oferecimento da denúncia, mas válida em relação à prisão temporária;
- d) totalmente equivocada, pois não poderia ter determinado a interceptação telefônica durante as investigações nem decretado a prisão antes do oferecimento da denúncia;
- e) válida em relação à interceptação telefônica, que poderá ocorrer durante as investigações, mas inválida em relação à decretação da prisão temporária.

9. (FGV - OAB UNIFICADO - Nacional/2019/XXVIII Exame) A autoridade policial recebeu denúncia anônima informando que Gabriel seria autor de um crime de apropriação indébita (Art. 168 do CP. Pena: 01 a 04 anos de reclusão e multa). Realizou, então, diligências para verificar a relevância daquela informação e, após constatar que havia motivos para justificar o início de investigação, instaurou inquérito para apurar a infração penal antes mencionada, indiciando Gabriel.

O primeiro ato da investigação foi requerer, ao juízo competente, interceptação das comunicações telefônicas de Gabriel, pedido esse que foi deferido. Após a interceptação, a autoridade policial buscou obter outros elementos informativos, ouvindo a vítima e testemunhas que tinham conhecimento dos fatos e da autoria delitiva.

Após o fim do prazo de 15 dias fixado para interceptação, com nova representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, o juiz deferiu a prorrogação da medida, reiterando os termos da decisão que autorizou a medida inicial e destacando que aqueles fundamentos persistiam e foram confirmados pelo teor das transcrições das conversas já obtidas.

Gabriel, no curso das investigações, foi intimado para prestar esclarecimentos, momento em que entrou em contato com seu advogado, que obteve acesso ao procedimento.

Considerando as informações narradas, o(a) advogado(a) de Gabriel poderá questionar a interceptação telefônica realizada, porque

- a) a primeira notícia do crime foi oriunda de denúncia anônima, o que impede que seja instaurada investigação, ainda que a autoridade policial realize diligências para confirmar a necessidade de iniciar procedimento investigatório.



- b) o crime investigado é punido com pena de reclusão que não ultrapassa 04 anos de pena privativa de liberdade.
- c) a prova da infração poderia ter sido obtida por outros meios disponíveis.
- d) a decisão de prorrogação do prazo da medida utilizou-se de fundamentação *per relationem*, o que não é admitido no Processo Penal brasileiro.

10. (FGV - Especialista Legislativo Municipal (CM Salvador)/Advogado Legislativo/2018) Durante determinada investigação penal de crime de associação para o tráfico, entendendo pela existência de indícios de autoria e inexistência de outros meios para obtenção da prova, a autoridade policial representou pela decretação da interceptação das comunicações das linhas telefônicas de titularidade de determinado investigado. Ao receber o pedido, o magistrado, de maneira fundamentada, autorizou a interceptação pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias, deixando claro que eventual pedido de prorrogação desse prazo deveria ser devidamente fundamentado.

Com base apenas nas informações narradas, é correto afirmar que:

- a) a interceptação das comunicações telefônicas não poderia ser requerida pela autoridade policial, dependendo a autorização de pedido expresso do Ministério Público;
- b) a interceptação das comunicações telefônicas não poderia ser autorizada durante as investigações, sob pena de violação do sistema acusatório;
- c) o crime de associação para o tráfico, diante da sanção penal prevista, não admite interceptação das comunicações telefônicas;
- d) o prazo fixado pelo magistrado na decisão que autorizou a interceptação das comunicações telefônicas não é válido;
- e) a decisão que determinou a interceptação das comunicações telefônicas foi válida, diante do crime investigado, da representação da autoridade policial e do prazo fixado.

11. (FGV - Advogado (ALERO)/2018) Com dúvidas sobre as medidas que poderiam ser adotadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) a ser instaurada, deputados estaduais solicitaram esclarecimentos aos advogados da Assembleia Legislativa, em especial sobre o tema interceptação de conversas telefônicas.

Com base nas previsões constitucionais e na Lei nº 9.296/96, deverá ser esclarecido que a interceptação de comunicações telefônicas

- a) poderá ser determinada diretamente pela CPI, mas o prazo inicial máximo será de 15 dias.
- b) poderá ser determinada diretamente pela CPI, desde que instaurada para apurar também infrações de natureza penal, sejam elas punidas com reclusão ou detenção.
- c) não poderá ser determinada diretamente pela CPI, dependendo, dentre outros requisitos, de autorização judicial, sendo o prazo inicial máximo de 30 dias.
- d) não poderá ser determinada diretamente pela CPI, dependendo, dentre outros requisitos, de autorização judicial, da existência de indícios de autoria e o fato investigado deve constituir crime, seja punido com pena de detenção ou reclusão.
- e) não poderá ser determinada diretamente pela CPI, dependendo, dentre outros requisitos, de autorização judicial e que a prova não possa ser obtida por outros meios disponíveis.



12. (FGV - Procurador (ALERJ)/2017) Comissão Parlamentar de Inquérito de determinada Assembleia Legislativa, regularmente instaurada, determina a interceptação de comunicações telefônicas de Jorge, com base na Lei nº 9.296/96, bem como a quebra do sigilo de dados telefônicos de João, sendo que ambos figuravam na condição de investigados. Apenas com base nas informações obtidas por esses meios, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Jorge e João, encaminhando junto com a inicial acusatória a transcrição das conversas obtidas com a interceptação de Jorge e a relação de dados telefônicos de João.

Apenas com base nas informações narradas e na posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que:

- a) a relação de dados telefônicos de João configura prova válida, enquanto a transcrição a partir da interceptação das conversas telefônicas de Jorge configura prova ilícita;
- b) ambas as provas, oriundas da interceptação telefônica e da quebra de sigilo de dados, devem ser consideradas válidas;
- c) ambas as provas, oriundas da interceptação telefônica e da quebra de sigilo de dados, são ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos;
- d) ambas as provas, oriundas da interceptação telefônica e da quebra de sigilo de dados, são ilícitas, mas podem continuar nos autos em razão da teoria da fonte independente;
- e) o registro dos dados telefônicos de João configura prova ilícita, enquanto a transcrição das conversas de Jorge, obtidas por interceptação telefônica, configura prova válida.



GABARITO



- 1) C
- 2) A
- 3) E
- 4) E
- 5) B
- 6) B
- 7) E
- 8) E
- 9) C
- 10) D
- 11) E
- 12) A



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.